



POLICIES & PROCEDURES

syn=rgy

政策與程序

政策與程序 / 獎勵制度

第一章	定義	4	第四章	直銷商責任	8
第二章	直銷商規範	4	4.1	通則	8
第三章	直銷商申請章程	5	4.2	中立分配原則	8
3.1	申請	5	4.3	訂貨限制	8
3.2	商業活動範圍	5	4.4	營業稅	9
3.3	直銷商編號	6	4.5	獨立直銷商	9
3.4	權益	6	4.6	免責聲明	9
3.5	營利事業	6	4.7	禁止不公平競爭，包括但不限於“交叉推薦”與“下線挖角”	9
3.6	美商理想家事業合夥人	6	4.8	產品聲明	9
3.7	個體戶營利事業或其他法人	7	4.9	收入與事業機會之聲明	9
3.8	變更直銷商狀態	7	4.10	未來成長之主張	9
3.9	結婚締結	7	4.11	未開發之新市場直銷商活動政策	9
3.10	離婚	7	4.12	國際銷售	10
3.11	身故	7	4.13	政府主張	10
3.12	帳戶之變更	7	4.14	呈報不道德之行為	10
3.13	資格轉讓	7	4.15	政策之實施	10
3.14	安置位置或推薦關係變更	8	4.16	會員名單	10
3.15	重新申請加入	8	4.17	違規檢舉政策	10
			4.18	禁止詆毀	11
			第五章	推薦規範	11
			5.1	推薦	11
			5.2	推薦關係之變更	11
			5.3	準會員之資料	11
			5.4	安置下線	12
			5.5	安置位置變更	12
			5.6	不得推薦員工及員工近親 / 不得徵求員工背書	12
			5.7	競業禁止	12
			5.8	推薦 Nature's Sunshine Products 會員	12
			5.9	上線直銷商之行為	12
			第六章	獎勵制度相關政策	13
			6.1	直銷商之獎金與費用	13
			6.2	獎金計算期	13
			6.3	獎金給付	13
			6.4	獎勵制度的操縱	13
			6.5	獎勵旅遊及表揚相關	13

第七章	合約的履行	14
7.1	合約	14
7.2	直銷商帳戶中參與人的行為	14
7.3	調查程序、紀律和終止	14
7.3.1	涉嫌違規檢舉	14
7.3.2	檢舉違規的時效	14
7.3.3	隱私權衡平	14
7.3.4	程序	14
7.3.5	紀律處分	15
7.3.6	立即行動	15
7.3.7	補救措施	15
7.3.8	合約的終止	15
7.3.9	其他紛爭解決機制	16
第八章	優惠顧客計畫	16
8.1	申請	16
8.2	優惠顧客編號	16
8.3	權益及限制	16
8.4	優惠顧客資格之解除與終止	17
8.5	優惠顧客 / 推薦人關係	17
8.6	優惠顧客成為直銷商	17
第九章	訂貨	17
9.1	產品付款	17
9.2	現場提貨	18
9.3	產品零售和 70% 規則	18
9.4	價格變動	18
第十章	退換貨 (含解除或終止合約之退貨規定)	18
10.1	換貨處理	18
10.2	一般退貨處理	18
10.3	30 天內終止合約 / 退貨	19
10.4	30 天後終止合約 / 退貨	19
10.5	會員依 10.3、10.4 規定行使解除權或終止權	19
10.6	直銷商品係由第三人提供者	19
10.7	會員依 10.2 至 10.4 條規定辦理退貨	19
10.8	以上退貨退款	19

第十一章	產品責任 / 損害和求償	20
11.1	求償之要件	20
11.2	損害和求償	20
第十二章	推廣與行銷	20
12.1	廣告	20
12.2	自行製作促銷品	20
12.3	智慧財產權使用	20
12.4	電子媒體宣傳	21
12.5	電話使用	21
12.6	記錄公司活動	21
12.7	媒體查詢	21
12.8	收取費用	21
12.9	付費電話號碼	21
12.10	產品再包裝	21
12.11	零售業之展示	21
12.12	商展與博覽會	21
12.13	拍賣網站	21
12.14	網際網路之使用	22
12.14.1	網路行銷	22
12.14.2	社交媒體和社交網路	23
第十三章	其他相關政策	24
13.1	自動送貨終止	24
13.2	自願終止	24
13.3	直銷商資格之維持	24
13.4	非自願終止	24
13.5	終止之後果	24
13.6	訴訟	24
13.7	懲處程序	24
13.8	送達	25
附件一	多層次傳銷管理法	26
附件二	多層次傳銷管理法施行細則	30
附件三	中華民國直銷協會商德約法	32
附件四	個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法	33

使命

美商理想家的使命是，通過提供最創新且最優質的健康管理方案，改變全球各地人們的生活。

前言

美商理想家企業核心原則之一為“遵循商業道德準則”。我們相信每一位美商理想家的成員都有責任代表理想家企業核心原則。根據此準則，我們擬訂了以下公司政策與程序。此版本公司政策與程序自 2026 年 3 月 1 日起生效，並取代先前之版本。

美商理想家的會員有義務隨時瞭解美商理想家的發布公告及網站公告，直銷商則有義務通知親自推薦的下線有關美商理想家的新訊息。新的公司政策與程序、表單以及文宣，美商理想家送達會員之文書，得以電子方式為之，並將不再以紙本寄出通知，會員必須自行銷毀過期或無效的文宣。本公司政策與程序的作用在於規範美商理想家與會員（定義於第一章）及零售顧客的商業往來方式。

美商理想家的獎勵制度、美商理想家直銷商 / 優惠顧客申請暨同意書、以及公司的政策與程序 (P&P)、公司訊息通知和公告共同構成直銷商 / 優惠顧客和美商理想家的完整合約，若不遵守合約規定將導致獲取直銷商組織資料、領取獎金等會員權利之喪失，和終止會員資格之後果。美商理想家保留修改完整合約之權利，包括但不限於獎勵制度、美商理想家直銷商 / 優惠顧客申請同意書以及公司的政策與程序等。變更事項將於美商理想家發布公告或張貼於公司網站上三十天後生效。會員不同意變更事項者，得於前述期間向美商理想家申請終止合約，期間屆滿者或仍自美商理想家領取獎金者，視為會員同意變更事項。

美商理想家對任何會員持有之過期文宣，不負任何責任。

第一章

定義

美商理想家政策與程序中，下列名詞特別定義如下：

▪ 會員：

凡簽訂美商理想家直銷商 / 優惠顧客申請暨同意書，其直銷商 / 優惠顧客申請書 (或更新後之資料) 經美商理想家所核准，皆統稱為會員。

“會員”指包括每一個在美商理想家享有會員權益者，分為直銷商 / 優惠顧客。

▪ 直銷商 / 優惠顧客申請暨同意書：

申請暨同意書及其他必備文件正本必須由會員本人詳閱條款並親簽後繳交 / 寄送至美商理想家以完成入會程序。申請暨同意書為會員與美商理想家間具法律效力之合約，美商理想家有權接受或拒絕其申請。依照入會身分區分為直銷商申請暨同意書和優惠顧客申請暨同意書，以下於此政策與程序將統稱「會員申請書」，此項文件包含準會員申請加入會員之前應詳閱並瞭解之重要資訊。

▪ 直銷商：

完成直銷商申請並經美商理想家所核准取得會員編號，同時購買等值 200CV 或 600CV 之產品，啟動營業中心，便成為美商理想家的獨立直銷商。可用會員價格購買美商理想家全系列產品；且具有經營組織之權利，亦享有考核聘階及領取對應獎金的資格。

▪ 個人組織：

直銷商之個人組織，包括其下線組織之所有會員。

▪ 推薦人：

推薦人為引薦個人或營利事業申請加入美商理想家者，該名個人或營利事業應填具並簽署會員申請書，且獲得美商理想家之接受及批准。

▪ 直銷商資格：

有權銷售美商理想家產品並履行直銷商之義務。

▪ 上線：

所有會員之推薦人，或根據獎勵制度中擁有業績分數者。

▪ 安置上線：

在美商理想家組織架構中，直接位於該直銷商上方位置之上線。

▪ 優惠顧客：

是指可用會員價格購買美商理想家所有單品及輔銷品，且購買之產品以個人使用為目的。優惠顧客不具有經營組織之權利，亦不具任何領取獎金的資格。

第二章

直銷商規範

身為美商理想家之獨立直銷商，本人承諾並同意以下規範：

- 本人將以謙和、正直、尊重、誠實和公平之態度處理本人身為美商理想家獨立直銷商期間內之一切推廣及交易行為，同時本人將以有利於個人信譽和美商理想家商譽之方式履行專業行為。
- 本人將履行身為推薦人之領導責任，對所有個人及顧客提供最完善之服務，且將負責訓練、輔導、並支援團隊直銷商，也將尊重美商理想家公司之各體系直銷商推薦關係，不會企圖妨礙或改變此類關係，或對其他美商理想家會員散播毀謗或不實之聲明。
- 本人於簽署美商理想家直銷商申請暨同意書後，代表本人同意且將遵守美商理想家政策與程序，依據企業精神和政策規章行事（以美商理想家最新修訂之版本為準），本人有責任閱讀、瞭解、遵守並確保行為符合政策與程序的最新版本規定。
- 本人將不會為疾病作出診斷或提出產品具備療效之言論，也絕不會建議任何人停止醫師或專業人士提供的醫療服務或用藥建議。
- 本人將不誤導或不實陳述獎勵制度之收入潛力，亦不會從事任何毀謗詐欺或違反當地法律之行為。

第三章

直銷商申請章程

3.1 申請：

年滿十八歲之個人可經由填具、簽署並繳回申請書及所須文件正本而成為美商理想家之直銷商。本國人須檢附身分證正反面影本，外籍人士須檢附中華民國永久居留證影印本；若以營利事業（須可開立統一發票之公司／商號）形式申請者，須提供公司設立／變更登記表及該營利事業組成人員（詳見第三章第 3.5.(1) 節）名單及其個人身分證影本、組織章程以及規定各種不同法人所須之證件，所有證件須與申請書同時遞交。

若透過網路／電子郵件方式申請，須於 7 日內將直銷商申請書正本及應附文件遞交到美商理想家公司，完成申請程序。若在申請後 30 日內，美商理想家仍未收到完整的直銷商申請書及應附文件正本，美商理想家有權暫停購買產品權利及暫停發放該直銷商的任何獎金及因該會員所產生的任何獎金。若透過電子締約方式申請，則無需另行提供紙本之直銷商申請書。

一旦申請書經美商理想家審核同意後，美商理想家會分配一個專屬的直銷商編號給該名直銷商，並將於帳號建立完成後，於信件裡同步提供美商理想家獎金制度及政策與程序之檔案連結。簽訂完成之直銷商申請書會保護推薦人及直銷商的關係。

直銷商必須使用其會員編號方可向美商理想家客戶服務部門下訂單或追蹤獎金和紅利。

美商理想家保留拒絕任何申請書之權利，且不接受資料不準確或錯誤之直銷商申請書，直銷商有責任把會影響申請書正確性之任何變更事項告知美商理想家。

直銷商未取得他人授權、非經本人簽署申請書，或帳戶所有人與實際經營人不同之情況下，運作的“假帳戶”將會被終止。

3.2 商業活動範圍：

美商理想家審核同意申請書後，即等於同意該申請人在美商理想家之開放市場開始您的國際事業，惟基於每個國家稅法或相關法律等特殊限制，我

們建議您先與當地美商理想家分公司連絡，詳細瞭解當地法令要求與文化習俗後，再於該市場展開推薦工作。

經營同一個直銷商帳戶的所有人，都必須居住在其開展美商理想家業務的國家。

美商理想家網站中會列出美商理想家所有營運市場的國家名稱。未在網站公佈的國家，美商理想家並未提供貨運或產品價格。直銷商在美商理想家未開發市場經營，必須自己承擔風險，也可能受到美商理想家懲處，甚或終止直銷商資格。

3.3 直銷商編號：

美商理想家會指定給每位直銷商一個專屬的「直銷商編號」，且所有直銷商在美商理想家(SYNERGY WORLDWIDE)僅能持有一個直銷商編號。所有的公司、合夥人、投資信託公司等營利事業需於提交直銷商申請書的同時提供公司登記證明文件及所有直銷商帳戶相關人員之身分證影本。直銷商亦不可同時為優惠顧客。若直銷商持有一個以上直銷商編號，視為運作「假帳戶」，美商理想家將依情節輕重進行審查，並保留採取相關處分之權利，包括但不限於終止帳戶等。

3.4 權益：

營利事業及合夥人雖可被授予美商理想家之直銷商資格，但任何個人不得擁有超過一個之直銷商權益或名義。不論是否同住，夫妻需共同經營一個帳戶(除各自保留婚前帳戶外)；其父母、成年子女、或同居人，無論其婚姻狀態如何，可持有獨立的直銷商資格，但需安置於同一條腿。此條款亦適用於以營利事業申請之帳戶。

3.5 營利事業：

若以營利事業形式申請加入需填寫、簽署和遞交一份所有參與人已簽署之營利事業表格、連同直銷商申請書同時遞交以申請成為直銷商(詳見第三章第3.1節)。另外，營利事業還需符合以下其他規定：

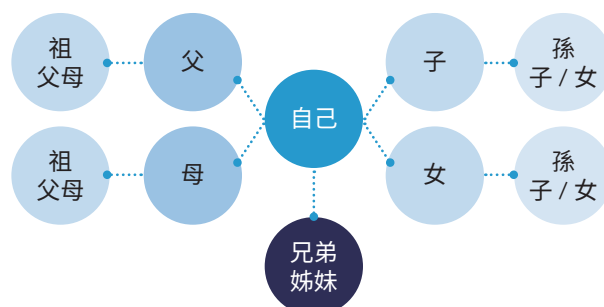
- 1) 營利事業的每位組成人員(包括全體股東、合夥人、實際參與該事業經營或實質受益人等個人，以下統稱為組成人員)在其提交直銷商申請書的授權市場中都必須是該市場的公民或是合法居民並擁有合法經營業務的權利，並且必須能夠提供有關證明文件給美商理想家。如果該營利事業或其任何組成人員不能按照美商理想家要求提供證明文件，美商理想家可宣佈該直銷商申請書作廢無效。您必須瞭解，縱使您

被列為某一個營利事業的組成人員，並不一定代表您已被授予任何合法經營美商理想家業務的權利。

- 2) 獎金將會發放給營利事業。如營利事業或營利事業的任何組成人員未將營利事業收到的任何部份或全部獎金分派和支付給營利事業的任何組成人員，或作出不正確的分派和支付，完全與美商理想家無關，美商理想家不需對此負任何責任。
- 3) 除有特別規定外，判斷個人會員之事項將以負責人或該指定事業合夥人為判斷依據，例如負責人或該指定事業合夥人無法同時擁有個人會員及營利事業會員。該營利事業的法定代理人或負責人將被指定為美商理想家主帳戶人。美商理想家可接受指定事業之主帳戶人或事業合夥人訂貨，並依照該主帳戶人及事業合夥人所提供的任何資訊行事。
- 4) 除有特別規定外，營利事業的每位組成人員不得在美商理想家擁有個人直銷商資格。
- 5) 營利事業應確保其組成人員遵守美商理想家所定之任何規範、制度、活動規則及政策規定等。營利事業的組成人員違反包括但不限於獎勵制度、美商理想家直銷商申請暨同意書及公司的政策與程序(P&P)者，視為營利事業違約。
- 6) 營利事業的變更法定代理人或負責人或組成人員，應立即通知美商理想家，美商理想家保留審核權利並得終止合約。如未通知者，美商理想家得暫停發放或追回佣金獎金或其他報酬。

3.6 美商理想家事業合夥人：

美商理想家事業合夥人須為配偶或為主帳戶持有人之血親關係二等親內，帳戶佣金及獎金僅能匯入主帳戶持有人之銀行帳戶，權利義務關係亦以主帳戶持有人為判斷標準，事業合夥人之申請可經由填具、簽署並繳回申請書及所須文件正本而成為事業合夥人。本國人須檢附身分證正反面影本，外籍人士須檢附中華民國永久居留證(APRC)



血親二等親示意圖

影本或有顯示「持證人工作不須申請工作許可」之居留證 (ARC) 影本，且有效日期須達六個月以上；證件效期若有更新需主動遞交至美商理想家審核，若未繳回將可能影響事業合夥人權益。任何合夥成員不得在美商理想家另外擁有會員資格。合夥適用營利事業之規定。

指定事業合夥人應遵守美商理想家所定之任何規範、制度、活動規則及政策規定等，如有違反包括但不限於獎勵制度、美商理想家直銷商申請暨同意書及公司的政策與程序 (P&P) 者，視為帳戶違約。

每一專屬直銷商編號於系統內之「帳戶顯示名稱」，最多兩人。美商理想家於表揚時，帳戶將以系統內顯示名稱作為受表揚者之依據；若帳戶為營利事業單位，表揚名稱將為公司主帳戶持有人。若帳戶內含事業合夥人並欲顯示於表揚名稱中，則主帳戶持有人須維持於表揚名稱之中。

3.7 個體戶營利事業或其他法人：

有公司登記證明文件之個體戶、有限責任法人、商號以及完成登記之公司籌備處得應要求提交所有權之簽署聲明或其他必要文件 (包括但不限於公司設立 / 變更登記表等)。個體戶營利事業或其他法人適用營利事業之規定。

3.8 變更直銷商狀態：

若會員欲將其狀態從個人直銷商變成營利事業或新增合夥人，其不得更改推薦人，且須遵守下列條件：

- 1) 所有符合營利事業、合夥人條件之文件必須遞交至美商理想家。
- 2) 成為事業合夥人者，不可在美商理想家擁有其他帳戶。
- 3) 該個人直銷商或合夥人會員之其他帳戶不得轉讓，但會被終止其直銷商資格且有 6 個月等候期之限制。

3.9 結婚締結：

當兩個美商理想家直銷商決定締結婚姻關係，婚後雙方可選擇保有各自帳戶；若雙方決定共同經營一個帳戶，當其中一方遞交其直銷商資格終止申請書時，需同時遞交事業合夥人同意書，申請成為其配偶之合夥人 (因締結婚姻關係終止帳戶並申請成為配偶帳戶之合夥人者，無 6 個月等候期之限制)。

直銷商必須於結婚登記日起算之 30 天內，主動向

美商理想家客戶服務部門繳交結婚證書或已完成新增配偶之身分證影本。

3.10 離婚：

若共享同一直銷商資格之兩名直銷商婚姻關係消滅，美商理想家將持續以最後的申請書之直銷商資格對待該直銷商帳戶，直至美商理想家收到離婚雙方要求改用其他對待方式之書面通知為止。書面通知應由雙方簽名。

3.11 身故：

若直銷商不幸亡故，其直銷商資格於取得美商理想家批准之情況下依照該直銷商之遺囑所立受贈人或合法繼承人之意願進行移轉。此時應將死亡證明、繼承人意願證明或法院命令之副本、身故繼承同意書暨切結書和以接收者名義登記之新直銷商申請書一併交予美商理想家。

前項繼承於法定繼承人有數人時，應由法定繼承人推派一人，並檢附受推派之人之前項資料、其他所有法定繼承人之書面同意等文件提交美商理想家審核相關資料。該受推派之人經美商理想家審查核准後，該亡故之直銷商生前所享有及負擔之一切權利義務自其死亡之日起移轉於該受推派之人。

前二項之繼承申請人，如已為美商理想家之直銷商者，於繼承直銷權後，視為放棄其原有之直銷權。

會員身故後，自身故日起滿一年仍無任何繼承人依法辦理繼承手續者，美商理想家得逕行終止該會員帳戶，不予辦理帳戶繼承，且不予發放會員身故後所發生之獎金。

美商理想家保有裁量權限，得准許 / 駁回繼承。

3.12 帳戶之變更：

- 直銷商聯絡資料或帳戶資料之變更須向客戶服務部門提交會員服務申請書。
- 申請修正之表格必須由直銷商帳戶持有者親筆簽名。
- 姓名變更須提出身分證明文件。
- 直銷商如變更其居住國家至公司已開放之其他市場，須向當地市場辦公室提交市場轉移申請書及身分證明文件，並符合該市場從事業務之相關法律規定。

3.13 資格轉讓：

直銷商不得轉讓、出售、指派或轉移其直銷商資

格，除非遵循下列要求事項及繳交文件，並經由全球商德教育部門同意該帳戶轉讓予他人：

- 1) 若直銷商帳戶持有人因故身亡，依第三章第 3.11 節辦理。若直銷商帳戶持有人因故喪失行為能力而受監護宣告者，於取得美商理想家批准之情況下，其經營權之行使得由法定監護人為之，如欲辦理帳戶轉移，應依民法規定並按美商理想家指示提供相關文件辦理。
- 2) 以營利事業名義申請之直銷商帳戶，其直銷商須為該公司之主要負責人，並為該公司戶之主帳戶持有人。除因股權變更而欲將帳戶經營權轉讓與該公司之既有股東外，不得轉讓予任何第三方。如主要負責人變更為該公司其他股東時，須依公司規定備妥相關證明文件向公司申請帳戶轉移。
- 3) 接手方須備文件：直銷商申請書、受讓人之死亡證明書等（詳見第三章第 3.11 節）或醫生開立之失去行為能力證明、法院選定或改定監護人裁定等；公司行號需檢附之文件，請參閱本政策與程序 3.5 營利事業規章內容，或其他必須文件。
- 4) 若未事先取得美商理想家批准之直銷商資格轉讓合約，任何直銷商資格（或直銷商權利）之指派或轉移均屬無效。美商理想家保留對於受讓人資格與經營發展事業意願之批准權。

3.14 安置位置或推薦關係變更：

直銷商若欲變更推薦人或組織中的安置位置，必須先向美商理想家申請自願終止帳戶並等待 6 個月始得重新申請入會，6 個月的等待期必須停止與美商理想家相關的任何活動。自願終止帳戶後的直銷商，不再具有直銷商資格，也不可自認為其他直銷商代理人，或支援其他直銷商任何商業活動，亦不得參與美商理想家活動。如有違反者，6 個月的等待期將重新計算。（其他相關請參閱第五章）

3.15 重新申請加入：

直銷商本人申請原帳戶終止（詳見 13.2 自願終止合約），並遵守以下任一六個月等待期條款者始可重新申請加入：

- 1) 任何自願終止直銷商會員資格，且於終止生效日起算已六個月者。
- 2) 距最後一次商業活動日起算，已滿六個月未活動者。
- 3) 於過去六個月內營業中心 1 訂購累積未滿 160CV 而被轉為優惠顧客者（詳見 13.3 直銷商資格之維持及優惠顧客），且距最後一次商業活動日起算已滿六個月者。

第四章

直銷商責任

4.1 通則：

直銷商必須遵守美商理想家之會員營業合約與守則、本政策與程序、直銷商申請書、獎勵制度所有的合約義務和政府主管機關所訂定的相關法律。

美商理想家將不容忍以下之不道德行為，若該等行為遭到檢舉，美商理想家保留完全判斷與決定會員是否應受懲處之權利。

- 在當事人不知情的情況下，介紹該人成為美商理想家之會員。
- 在當事人不知情或受欺瞞的情況下，替該人或該公司簽署會員申請書。
- 以詐欺方式使個人或公司加入成為會員。
- 將不存在的個人或實體加入成為會員、或企圖將其加入，視為假帳戶。
- 美商理想家帳戶（主帳戶持有人及事業合夥人）與實際經營人不同，視為假帳戶。

任何對於美商理想家政策之違反或侵犯均可視為違規，可能造成美商理想家或其直銷商之信譽損失或有害於美商理想家事業之行為均屬違規行為，並可作為美商理想家施以懲戒或終止直銷商資格之依據。

美商理想家不建議也不參與直銷商與其他第三人簽署其他同意書。若此同意書違反美商理想家政策與程序，美商理想家將視同此為違規行為。

4.2 中立分配原則：

詢問美商理想家之潛在顧客將被轉介紹至符合珍珠級領袖 (Pearl Executive) 以上聘階之直銷商。美商理想家會合理評估該潛在顧客對事業是否有興趣，也將轉介此顧客給引起其對事業有興趣的直銷商。美商理想家會評估各項因素並採中立分配原則轉介客戶。

4.3 訂貨限制：

- 直銷商不得以其他會員之名義繳交訂單，美商

理想家只受理以直銷商之個人名義提出之訂單，若需要代替其他會員辦理訂貨，應先取得該會員之適當授權。

- 直銷商不得為了賺取佣金或其它報酬、提升或維持聘階而囤貨，購買超出合理使用或轉售範圍的產品。
- 如有必要使用他人信用卡，必須事先取得持卡人書面授權，簽署美商理想家客戶服務部門提供之“信用卡付款授權書”。違反此項規定之會員將接受懲處或終止直銷商資格。

4.4 營業稅：

美商理想家之產品遵守政府所訂定之營業稅與所得稅規定，於銷售產品時依法開立含稅之銷售發票。

美商理想家收取之稅金並不能免除直銷商納稅與遵守相關稅務法令之責任。直銷商應自行負擔由其銷售行為所產生之相關稅務責任。

4.5 獨立直銷商：

做為美商理想家獨立直銷商，並非僱傭關係、代理關係、員工、合夥人、亦非與美商理想家之事業合資關係，直銷商亦不得聲稱此類協議之存在。直銷商應自行負責個人之事業決策和開銷，並遵守居住所在地之一切政府相關法令規定。由於美商理想家直銷商為獨立直銷商，因此其不得以曾為美商理想家直銷商之理由申請失業賠償或補助。

4.6 免責聲明：

美商理想家公司、任何美商理想家會員、附屬機構、股東、主管、員工或代理商不須為會員（或經由會員）申訴之非直接、必然發生或突發及特殊損害負責。

4.7 禁止不公平競爭，包括但不限於“交叉推薦”與“下線挖角”：

直銷商不得推薦或利誘美商理想家會員加入其組織或任何其他傳銷或直銷公司，此種被禁止之招募行為即所謂的「交叉推薦」。

直銷商亦不得直接或間接參與任何會導致其他美商理想家直銷商加入、出席其他傳銷或直銷公司之活動或招募行為，勸誘他人加入其他傳銷或直銷公司，美商理想家將針對此類行為予以終止帳戶。

此外，直銷商亦不得企圖勸說其他直銷商變更推

薦人，即從事所謂的「下線挖角」行為；或以他人名義（即俗稱「假帳戶」）從事美商理想家事業，美商理想家將針對此類不公平競爭行為予以終止帳戶。

凡達成團隊總監（含）以上之聘階，不得加入其他傳銷或直銷公司從事組織及相關行為，若經調查確認將予以處分，包含但不限於終止帳戶等。

4.8 產品聲明：

直銷商不得聲稱、影射、明示或暗示美商理想家之任何產品具有醫療效果或可用於治療、治癒疾病，且不得對美商理想家產品之等級、品質、特性及效果做不精確、誤導或不實之描述或銷售介紹。正確的產品資訊已刊登於美商理想家核准之印刷品及美商理想家官網中。

4.9 收入與事業機會之聲明：

直銷商不得對所得或潛在收入提出不合理、誤導或蓄意扭曲之聲明，且公司嚴禁會員對外聲稱任何收入保證，亦不得展示獎金收入之正本或影本或類似之證明。同時應避免宣稱具體收入金額或「平均」收入水準。被認定參與此聲明之直銷商，將予以終止帳戶。

4.10 未來成長之主張：

在美商理想家正式發布公告之前，直銷商不得暗示或宣稱額外之產品或服務即將加入目前之產品線或服務項目、或獎勵制度即將調高、或美商理想家即將開發新市場或新營業地區等主張。

4.11 未開發之新市場直銷商活動政策：

針對開發美商理想家新市場，公司會執行所有必要之準備工作，發展過程中會諮詢顧問及當地專家，以獲得更多專業經驗。

美商理想家無提供任何直銷商開發新市場之直銷權。未經美商理想家總公司認許，強調自己擁有新市場直銷權的說明並非正確訊息。任何提出相關宣稱之直銷商，將接受美商理想家之懲戒。除非美商理想家正式發表開放新市場之公告，否則在當地舉行之會議皆被禁止。會議之定義為任何有關說明討論美商理想家事業機會及美商理想家產品之聚會，並有 3 人（含）以上參與。違反此項政策之直銷商，將接受美商理想家懲戒。任何直銷商知曉違反此項政策舉行之說明會，皆可以書面或電子郵件通知當地市場之美商理想家全球商德教育部門，並提出證據，內容可包括會議舉行之日期、時間、地點、參加人數以及說明會之負責人名單。美商理想家總公司相關部門將對舉行

及參與會議之直銷商做出懲處。所有新市場之說明會必須等待總公司正式公告開放日期後方得舉行。

在試營運市場進行會議的直銷商有義務遵守該國家會議指導原則。會議指導原則會正式公告於試營運市場之政策中。在正式公告前，不論任何情況，禁止舉辦美商理想家公開說明會。美商理想家擁有並會保護全世界進口產品之權利。美商理想家並無授權任何直銷商及非直銷商進口產品，以及無總公司書面同意之產品核准。美商理想家及其指定之代理商擁有專屬權利。任何違反此項政策之直銷商，都將接受美商理想家予以終止帳戶。

4.12 國際銷售：

為遵守各國進口規範，直銷商不得將產品從當地寄送、銷售或運送至另一國家。同時，也不得在美商理想家尚未授權銷售產品之國家或區域販售美商理想家之產品。

未經授權即在未獲得許可國家活動的直銷商將會招致紀律處分，如果直銷商有任何對美商理想家造成損害的活動，包括但不限於利益損失、商譽損失、任何損害賠償及所發生之律師費和法律費用，直銷商應對美商理想家負賠償責任。

所有直銷商皆須同意遵守其推薦會員所在國家的一切法律，包括但不限於所有直銷法令、所有招攬法令、所有廣告法令、所有理賠法令、所有稅務法律，以及任何其他在外國營運銷售組織所適用的法律規範。

4.13 政府主張：

未獲許可，直銷商不得聲稱美商理想家獎勵制度或其任何產品已獲任何當地政府機關之批准、支援或簽署通過。

4.14 呈報不道德之行為：

雖然大多數之申訴應由直銷商之上線推薦人處理，但若對於其他直銷商有具體之控訴或察覺其他直銷商之行為違反政策與程序時，應以郵遞紙本或電子郵件方式呈報美商理想家商德教育部門(ComplianceTW@synergyworldwide.com)，以減少此類申訴事件之連帶負面影響。

4.15 政策之實施：

美商理想家保留修改完整合約之權利，包括但不限於獎勵制度、美商理想家直銷商申請暨同意書

以及公司的政策與程序等。

4.16 會員名單：

美商理想家會員名單(「名單」)無論為部分或完整、亦無論由直銷商或美商理想家所提供，均為美商理想家之機密與專有資產。現有和未來的名單均為使美商理想家具備商業優勢之專有資產與商業機密，美商理想家之員工與直銷商無論在合約存續期間或合約結束後均須同意保守秘密。美商理想家直銷商於從事多層次傳銷經營之特定目的範圍，且符合參加合約條款規定時，得向本美商理想家蒐集其他直銷商之個人資料。直銷商可於登入官網後瀏覽美商理想家提供之專為個人篩選之名單，名單的每一部分都包含符合申請直銷商及其組織特定需求之資訊。

若美商理想家要求繳回名單，不論是現有或過去的直銷商，都必須立即歸還或銷毀，並書面確認已將名單銷毀。會員名單為美商理想家特殊專有的資產，要求或取得名單的直銷商都須同意：

- 將名單之使用限定於其目的範圍，並僅供拓展其美商理想家相關事業之用途；
- 保守機密並且不向第三者透露名單之任何部分，其保守秘密之對象包括但不限於現有直銷商、競爭對手以及一般大眾。企圖將名單應用於授權使用範圍外或對外透露均構成濫用、盜用以及違反直銷商授權合約之行為，並可能對美商理想家造成無法彌補之傷害。
- 若有違反此節規定之行為，直銷商保證負責賠償、依據適用之國家或地方法律停止此類用途，並將名單歸還予美商理想家。
- 無論此類濫用是否對美商理想家或其直銷商造成無法挽回之傷害，故意或非故意濫用名單將可導致直銷商資格被終止。
- 美商理想家名單為其專有之商業機密，美商理想家保留依據適用於保護此項名單權利及商機之國家或地方法律追訴相關賠償之權利；任何不為求償之行為並不構成對於此類權利之放棄。

4.17 違規檢舉政策：

若發現另一獨立直銷商違反本政策、程序或協議，應透過郵遞紙本或電子郵件，向美商理想家商德教育部門(ComplianceTW @synergyworldwide.com)遞交違規的書面報告及證據。遞交之檔案必須包含投訴之獨立直銷商本人姓名和其直銷商編

號。美商理想家不接受任何匿名投訴或電話投訴，所有投訴案件必須以書面形式遞交。在投訴報告中應包括：來自投訴方和違規之獨立直銷商的個人資料、事件的詳細情況、發生日期、事件發生次數、涉及人員、證人和其它相關資料。

4.18 禁止詆毀：

直銷商及消費者皆不得中傷或誹謗、詆毀、辱罵美商理想家、美商理想家會員、美商理想家員工或管理人員；不得出現誹謗、騷擾、辱罵、淫穢、粗俗、色情之內容亦或關於種族、性別、宗教或其他內在本質方面之不適當評論。

請直銷商與消費者謹記，美商理想家員工在本公司工作範圍之外，擁有個人生活、個人意見與隱私。員工透過個人電子郵件、社群媒體、電話…等發表意見時，不代表公司立場。所有聘僱之會員與客戶，應遵循適當之公司管道取得資訊、解決問題或提供意見（例如客戶服務團隊、業務團隊…等），而非試圖透過不正確的管道，直接與美商理想家員工聯繫。若違反本節規定，美商理想家將有權終止直銷商帳戶。

第五章

推薦規範

5.1 推薦：

推薦為美商理想家直銷商的重要任務，這項任務也同時伴隨著許多權利和責任，在美商理想家擁有良好的聲譽之直銷商即有資格擔任其他會員之推薦人。新進會員有權選擇其推薦人，若有一或數名直銷商和同一位客戶進行接觸，美商理想家將不負責居間協調，若有一名以上之直銷商對同一人提出推薦關係之主張，美商理想家將以公司最早受理之直銷商申請書為準。簽核之直銷商申請書將保障直銷商之推薦關係。推薦人對於被推薦之直銷商有照顧輔導、教育訓練、協助其認識美商理想家之政策與程序之義務。

5.2 推薦關係之變更：

一旦直銷商被成功推薦，美商理想家將盡最大努力保護該關係，除非該直銷商使用不道德手段推薦他人，若直銷商涉及不道德行為，這種情況須由全球商德部門裁決推薦關係的變更，並同時處理“呈報不道德行為”章程中所載之直銷商違規行為。

美商理想家不會隨意變更推薦關係，除非是：

- 1) 因直銷商輸入錯誤且在加入後的 72 小時內提出
- 2) 美商理想家作業失誤

請注意：任何推薦關係變更申請，皆應由欲變更推薦人之直銷商本人填寫推薦人變更申請書並交至全球商德教育部門。

某些例外情況下可提出申請，例如推薦人違反政策與程序或非直銷商身份，申請人須填寫推薦變更申請暨聲明書，並取得新推薦人簽名。美商理想家保有核准或駁回的權利。

5.3 準會員之資料：

推薦人向準會員所做的一切說明內容，都應清楚說明直銷商不需自行支付他人的推薦獎金，購買產品也可以自行決定。

5.4 安置下線：

直銷商需將自己個人推薦之下線安置於個人的營業中心 1、營業中心 2 或營業中心 3 及以下的組織。不允許安置於其它直銷商之個人組織或“跨線”，違反此安置政策的直銷商資格都將被終止。

5.5 安置位置變更：

美商理想家不會任意變更安置位置，除非是：

- 1) 因直銷商輸入錯誤且在加入後的 72 小時內提出
- 2) 美商理想家作業失誤

請注意：任何安置位置變更申請，皆應填寫安置位置變更申請書並交至全球商德教育部門。

安置優化變更僅限於上線帳戶非直銷商身分才能提出申請。美商理想家保有核准或駁回的權利。

5.6 不得推薦員工及員工近親/不得徵求員工背書：

直銷商不得招募或推薦美商理想家或 Nature's Sunshine Products (NSP) 員工或其近親家屬成為美商理想家直銷商。並不得要求美商理想家或 NSP 的員工對非美商理想家及非 NSP 製造的任何產品背書。美商理想家之所有主管、員工、供應商、代表或顧問、或其近親家屬均不得成為美商理想家直銷商及 NSP 建立下線組織。本條款所指之近親家屬包括通過婚姻之所有血親及其配偶/伴侶 (例子包括祖父母、父母、兄弟姐妹、子女、孫子女及其配偶/伴侶，以及“婚姻關係”親戚)，與本公司主管、員工、供應商、代表或顧問共同居住之任何人。

5.7 競業禁止：

美商理想家直銷商不得為任何多層次傳銷公司或直銷公司之員工，如有發現此項違規，美商理想家將立即終止其直銷商帳戶。

5.8 推薦 Nature's Sunshine Products 會員：

任何美商理想家直銷商都不可直接或間接推薦 Nature's Sunshine Products (NSP) 會員。若是任何直銷商直接或間接推薦 NSP 會員，美商理想家會即刻以電子郵件或信件通知終止該直銷商帳戶。同時公司也禁止 NSP 會員成為美商理想家直銷商。

5.9 上線直銷商之行為：

如果有任何上線直銷商鼓勵、協助或支持下線直

銷商從事任何違反本政策與程序任何條款的活動時，此活動即會視為上線直銷商的違規行為；美商理想家將會按本政策與程序規定對該上線直銷商採取紀律處分。若違規行為持續發生，美商理想家保留直接終止上線直銷商的直銷商帳戶之權利。

第六章

獎勵制度相關政策

6.1 直銷商之獎金與費用：

直銷商之獎金給付係根據美商理想家之獎勵制度計算，該項計畫詳細說明請詳見獎勵制度電子檔案（可於美商理想家官網「資源專區」下載）。直銷商並未獲得美商理想家保證特定之收入金額，亦未保證任何利潤或領袖聘階。直銷商對達成聘階應自負完全責任以符合資格規定。

美商理想家所提供之直銷商服務多屬免費，但由於會員可能隨時要求需要耗費額外時間和支出以進行研究並派發之服務工作。若會員請求美商理想家提供額外之服務，美商理想家將於提供服務以前先行徵求直銷商之同意，依照工作量收取費用。

6.2 獎金計算期：

獎金採每日計算，每月發放一次。

6.3 獎金給付：

獎金發放依照公司公告匯率計算。獎金採每月一次匯入直銷商指定之金融機構帳戶內。結算獎金後於次月 15 日發放（遇國定假日，將於假日前一日發放）。當月未達新台幣 800 元（美金 25 元）之獎金，將於未來獎金加總超過新台幣 800 元（美金 25 元）時合併發放。若因直銷商之個人因素（更名或帳號錯誤等）造成獎金退匯，公司將於次月獎金匯款日再次匯款，且將由獎金中扣除銀行匯費後匯出。

以營利事業形式申請直銷商資格者，當期須開立含 5% 營業稅之“佣金收入”發票予美商理想家，方得領取獎金。若發票未於當月指定之日期前繳回，當期獎金將與下期獎金合併發放。

美商理想家有權以直銷商之獎金抵償其應支付美商理想家的各項款項。美商理想家亦保留直銷商虧欠公司款項之法律追訴權。

6.4 獎勵制度的操縱：

每月維持獎勵制度的公正性對美商理想家而言至關重要。您必須遵守獎勵制度所規定之條件，並

不得使用例如虛假的身分證號碼、姓名、會員編號的方式來購買多餘的產品以維持聘階，直銷商不可以囤貨或使用其他任何不當手段操縱獎勵制度所規定之條件及條款或其精神和立法原意的手段。

6.5 獎勵旅遊及表揚相關：

美商理想家所舉辦之獎勵旅遊及表揚活動，將由符合當次獎勵考核條件且經美商理想家審核通過的直銷商為受邀對象及出席者。若達標為營利事業帳戶，則公司負責人將為主要出席者。若於獎勵旅遊資格中達成「兩人出行」條件，則主帳戶持有人可攜帶一位二等親親屬或事業合夥人同行；若僅達成「一人出行」條件，則可由主帳戶持有人或事業合夥人擇一出行。

取得獎勵旅遊出席資格者，若於獎勵旅遊活動前、後因任何退換貨、付款失敗、取消會籍或違反政策與程序之相關情事，美商理想家保留取消直銷商受邀及出席資格、異動 CV、扣除相關業績獎金及本次旅遊達成資格認定之決定權，並追回已產生之相關費用。

第七章

合約的履行

7.1 合約：

直銷商和美商理想家的關係完全建立在書面合約的基礎上。美商理想家根據本政策與程序的規定，有權修訂包括但不限於獎勵制度、美商理想家直銷商申請暨同意書以及公司的政策與程序等。除非直銷商和美商理想家共同以書面簽署修訂合約，否則直銷商不可以修訂合約。直銷商或公司都不可以宣稱合約 (i) 因任何實務做法或交易方法或行動方針而被更改或修訂，(ii) 被公司的行政人員或僱員作口頭更改或修訂，或 (iii) 直銷商與公司之間有任何非書面合約關係存在。

7.2 直銷商帳戶中參與人的行為：

直銷商帳戶內的任何參與人包含：配偶、合夥人及組成人員的行為將被視為是該直銷商帳戶的行為並受合約的條款和條件所限制。

7.3 調查程序、紀律和終止：

7.3.1 涉嫌違規檢舉

所有違規案件的檢舉必須由得知違規行為者，以郵遞紙本或電子郵件形式向美商理想家的商德教育部門提交檢舉報告。美商理想家同時也會透過獨立的管道或內部調查該涉嫌違規案件。美商理想家可以根據內部的調查在任何時候採取行動而不受本第 7 章第 7.3.2 節所規定的時間限制。

7.3.2 檢舉違規的時效

為了防止因追究過期違規事件而導致直銷商帳戶和公司的商業活動受阻，美商理想家將不受理任何未於違規情事發生後兩年內向美商理想家的商德教育部門提出書面檢舉的違規案件。違規行為將被視為「爭議」。「爭議」指「任何及所有過去、現在或未來的索償、爭議、訴訟理由或投訴，不論基於合約、侵權、條例、法律、產品責任或任何其他訴訟理由，(i) 因合約或與本合約有關而引起的，(ii) 您和其他直銷商之間因帳戶或與帳戶有關而引起、或因您作為美商理想家的獨立訂約人的業務關係而引起的，(iii) 您和美商理想家之間的，(iv) 與美商理想家或美商理想家過去或現在的關係企業、所有權人、董事、行政人員、僱員、

投資者、或供應商有關的，(v) 與產品有關的，(vi) 關於美商理想家處理任何其他事務而影響您的帳戶，或因美商理想家的業務引起或與美商理想家的業務有關的，包括您對美商理想家所作之紀律處分或合約解釋不服時。

7.3.3 隱私權衡平

當美商理想家認為必要時，美商理想家會將所收到的所有資訊和證據向您和其他涉及爭議的直銷商揭露。在揭露任何資訊前，美商理想家會考慮 (i) 爭議的複雜性；(ii) 權衡隱私權和揭露義務。

7.3.4 程序

您根據合約所享有的權利取決於您是否遵守合約中的所有義務。如果美商理想家經調查後決定您確實有違反合約的條款規定，則根據爭議的性質，美商理想家可自行裁量進行以下程序：(i) 立即終止您的帳戶或採取本第 7 章第 7.3.6 節規定的任何其他適當措施；(ii) 根據下列程序處理您所涉及的違規行為：

- 1) 電子郵件通知：您會收到美商理想家商德教育部門 (ComplianceTW@synergyworldwide.com) 所發出有關您違反或可能違反合約的電子郵件通知。
- 2) 答覆與美商理想家所採取的停權措施：在美商理想家發出上述電子郵件通知起算的 10 個工作日內，您可以書面提交您認為與該違規行為有關的所有資訊。您可以提供相關人士的資料，包含他們的姓名和地址、其他適當的聯絡資訊以及所有相關文件的影本。如果您未能回覆上述書面通知或未能提供所有相關事實和資訊，美商理想家可以自行裁量採取適當的措施。自書面通知發出起至做出最後決定的期間，美商理想家有權禁止您的直銷商帳戶的活動 (訂購美商理想家產品、推薦下線以及領取獎金、收受下線名單、接受公司表揚及其他任何美商理想家裁量所決定禁止的活動等)。
- 3) 商德教育部門將審閱您在 10 個工作日內遞交的任何資料或其他來源及 / 或美商理想家獨立調查所得的任何資訊。商德教育部門將對該爭議作出最終決定以及將採取的措施 (如有的話)，並發送一份商德教育部門的通知信給您，美商理想家有權裁量是否發送美商理想家商德教育部門最終決定影本給其他相關人士。

7.3.5 紀律處分

當美商理想家認定確實有違反合約情事發生時，美商理想家有權終止您的直銷商帳戶。此外，美商理想家可以採取其他適當的行動代替終止帳戶，包括以下全部或部分行動：

- 書面警告，說明特定政策或程序規定的意義及適用範圍，並告知持續違規將會招致更進一步懲處；
- 暫停您在合約中的全部或部分權利；
- 於特定期間或直到直銷商達成特定明訂條件前扣留獎金；
- 從您或您的全部或部分團隊 / 組織的銷售所賺取的獎金中扣除全部或部分支付的款項；
- 在一定的期間內，密切觀察您的表現及檢視您的行為是否符合本政策與程序；
- 要求您必須採取特定行動以糾正您不履行義務的行為，以及要求您向美商理想家提交您計劃如何履行合約義務的書面說明；
- 任何違反本政策與程序之調查期間，美商理想家均得暫停發放您全部或部分的獎金。倘若您的銷售組織或您的帳戶遭到非自願終止，您即無資格領取調查期間暫停發放的任何獎金；
- 停止履行公司在合約下的義務和暫停您在合約中的權利，包括但不限於終止或暫停您領取獎金的權利，停止您在美商理想家活動或媒體 (刊物、錄像等) 上被表揚的權利，終止您參加美商理想家或直銷商贊助的活動的權利，停止您訂購產品的權利，停止您根據獎勵制度或晉升的權利；取消或降低您的聘階和終止您領取來自組織業績的獎金的權利；終止被認可和依獎勵制度作為直銷商領取獎金的身份或資格；
- 將您的全部或部分組織轉予另一推薦人；
- 從您的帳戶追回因違約造成的任何損害賠償 (包括但不限於律師費和法律費用)、追回已核發的贈品或其他獎勵；
- 採取任何美商理想家認為適當的行動以保護美商理想家及其直銷商；
- 採取禁制處分或任何其他法律允許的補救措施。此外，在不影響上述規定之前提下，依據台灣市場多層次傳銷管理法之規定，直銷商從事下列行為將被視為違反合約，並應受紀律處分：

- 1) 以欺罔或引人錯誤之方式推廣或銷售產品或服務、或介紹他人參加美商理想家會員組織；
- 2) 假借或利用多層次傳銷事業之名義或組織，向他人募集資金；
- 3) 以違背公共秩序或善良風俗之方式，從事直銷活動；
- 4) 以不當之直接訪問買賣影響市場交易秩序或消費者權益；
- 5) 從事違反多層次傳銷管理法、刑法或其他法規之多層次傳銷活動。

7.3.6 立即行動

如果美商理想家自行裁量某爭議需要立即採取行為，或公司已事先通知您將就有關違反或於通知中所描述的類似行為立即採取行動，則美商理想家可以採取任何適當的立即行動 (不受 7.3.4 的限制) 或補救措施，包括終止您的直銷商帳戶或您領取任何獎金的權利。美商理想家將以書面 (電子郵件亦屬之) 通知您美商理想家所採取的行為。您可以根據本第 7 章的規定在 10 個工作日內對美商理想家採取的行動提出申訴。

7.3.7 補救措施

美商理想家可自行裁量保留行使補救措施的權利。公司未能或延遲行使補救措施並不代表美商理想家放棄該補救措施。

7.3.8 合約的終止

- 1) 根據本第 7 章第 7.3.8 節的規定，(i) 您可以隨時以書面通知美商理想家終止您的直銷商帳戶；(ii) 美商理想家可根據第 7 章的條款終止您的直銷商帳戶。
- 2) 如您主動申請終止您的直銷商帳戶，則終止將於美商理想家收到該紙本文件日起生效，若：(i) 在美商理想家收到您的書面自願終止合約的當日，或 (ii) 在您的書面通知上指定的日期，兩者有異則以較遲者為準。
- 3) 終止您的直銷商帳戶將導致您失去做為直銷商而得所有權利及利益，包括永久失去您的組織。
- 4) 不管任何理由，如對直銷商帳戶 (包括任何被指控違反或實際上違反合約) 有任何懸而未決的調查，或尚未解決的法律問題，在美商理想家解決所有調查或法律爭議以及所有懲處均已

全部完成之前，該終止直銷商帳戶的組織不得有任何調整。

7.3.9 其他紛爭解決機制

若您對美商理想家商德教育部門案件之裁決不服，您可向下列機構尋求進一步之申訴處理：

- 1) 中華民國多層次傳銷保護基金會提供之調處機制。
- 2) 中華民國直銷協會商德約法委員會提供之案件申訴。

第八章

優惠顧客計畫

優惠顧客是指可用會員價格購買美商理想家所有單品及輔銷品，且購買之產品以個人使用為目的之會員；優惠顧客不具有經營組織之權利，亦不具任何領取獎金的資格。

8.1 申請：

- 1) 非美商理想家會員者，經現為美商理想家直銷商之推薦，即可申請成為優惠顧客。申請人之配偶或營利事業合夥人已經成為本公司之經營會員者，不得申請成為優惠顧客。除夫妻外，其他人不得共有優惠顧客身份。
- 2) 年滿十八歲，得申請為優惠顧客。
- 3) 欲申請為優惠顧客，應填具『優惠顧客申請暨同意書』，並檢附下列資料辦理：
 - a. 以個人名義申請者，應檢附國民身分證正反面影本，若以外籍人士名義申請者，應檢附中華民國永久居留證影本。
 - b. 以營利事業名義申請者，須檢附公司設立/變更登記表及將申請會員資格中之成員（包括負責人、全體股東及就該營利事業有代表權之個人）名單與其個人之身分證影本、組織章程以及規定各種不同法人所須之證件，所有證件須與申請書同時繳交。
- 4) 凡符合申請資格，並簽訂申請同意書，完成美商理想家優惠顧客申請手續者，即取得美商理想家優惠顧客資格。優惠顧客可用會員價購買美商理想家指定之所有單品及輔銷品，但不具任何領取獎金的資格。

8.2 優惠顧客編號：

美商理想家會指定專屬編號給每一位優惠顧客，優惠顧客可以利用此編號跟美商理想家公司客戶服務部門直接訂購產品。

8.3 權益及限制：

優惠顧客為產品最終消費者，資格不得轉讓，也不得意圖零售、託售或陳列本公司之產品；不得供貨予其他會員或消費者；不得以其他直銷商或

優惠顧客名義訂貨；不得聲稱、影射、明示或暗示美商理想家之任何產品具有醫療效果或可用於治療、治癒疾病，且不得對美商理想家產品之等級、品質、特性及效果做不精確、誤導或不實之描述或介紹。

優惠顧客並非本公司之代表人、代理人、合夥人、受雇人或受任人等，亦未享有本公司產品之獨賣權利；倘優惠顧客有與前揭情事相反之主張，均屬無效。

優惠顧客如有不當、不正常之進貨或囤貨情形或有違反政策與程序內容之情事者，本公司有權拒絕出貨。

除本節另有規定外，本公司對於直銷商行為所訂禁止或限制之規範，優惠顧客亦應準用之。

8.4 優惠顧客資格之解除與終止：

優惠顧客死亡、喪失行為能力，美商理想家將有權終止其帳戶。優惠顧客若自願終止，得填寫會員資格終止申請書，隨時向本公司提出申請，並將資格終止申請書正本繳交本公司收執。優惠顧客所享有之資格與權利，於合約終止生效日起喪失。

美商理想家將每個月定期審視優惠顧客資格，若連續 12 個月以上無訂貨，公司將自動終止其優惠顧客帳戶，而無須發出通知。若需購買產品，將需重新遞交加入申請暨同意書成為直銷商或優惠顧客。

8.5 優惠顧客 / 推薦人關係：

優惠顧客訂購產品所產生之分數，將為推薦人營業中心 1 之分數。

優惠顧客原推薦人因自動退出或其它理由不再具有美商理想家直銷商資格時，由系統自動調整為原推薦線往上第一位仍具合格經營權之推薦上線。

8.6 優惠顧客成為直銷商：

入會即為優惠顧客者，若有意成為直銷商，可依循本政策程序中第三章直銷商申請章程及第五章推薦規範申請加入成為直銷商。

第九章

訂貨

訂單通常在 1-3 個營業日內處理完成，貨運出貨，若非特殊規定，或遇不可抗拒之外力因素，貨物約可於 3-5 天內送達會員在訂單上指定的地址。訂單不得指定寄送至郵政信箱。

會員收到貨物應立即檢查貨物是否完好以及品項是否符合所訂購之產品。會員如發現任何產品遺漏，或完成付款後於 3-5 個工作天內仍未收到貨物，請立即通知美商理想家客戶服務部門。

所有產品都應存放於涼爽乾燥且衛生安全之處或依據標籤指示存放，會員收取產品後，產品之所有權及損失風險皆已移轉，美商理想家將不負賠償責任。

美商理想家之所有訂單，會員可透過郵寄或網路訂購：

- 郵寄訂貨：會員可以郵寄方式訂貨，所有的郵寄訂貨都應將產品訂購單填妥後郵寄至美商理想家，每位會員應各自填寫訂購單，不得由兩名或多名會員共同使用同一張訂購單合併訂貨。且每張訂單只能指定一個送貨地址。
- 網路訂貨：網路訂貨無須將訂單正本寄回，會員自行保留正本訂單。網路訂貨應遵守下列規定：貨款應於交易前獲得核准。若會員之信用卡未獲核准，公司將盡力聯繫會員，但確認付款獲得批准為會員之責任，除非會員有替代之付款方式，否則訂單將被刪除。透過網路完成訂單後，請至理想家系統確認，若因會員錯誤的訂貨動作導致重複出貨，則該項財務責任應由會員自行承擔。

若訂單在轉達過程中有所延遲或貨款已付清但未送達公司之情況，美商理想家概不負責。所有訂單必須在獎金計算期的最後一個營業日內寄達美商理想家並完成付款，方可計入該計算當月之業績。

9.1 產品付款：

美商理想家接受現金、信用卡及線上銀行轉帳付

款等付款方式。

任何信用卡付款因故被撤銷，您必須立即向美商理想家支付就撤銷信用卡所應支付的全部款項。如您未能立即付清該筆應繳款項，即凍結該帳戶獎金之發放並用於處理所應支付差額，直至紛爭解決已達美商理想家之認可為止。

9.2 現場提貨：

會員可於營業時間內至營業中心購買產品，公司舉辦之大型活動亦可能視狀況而定開放現場提貨服務。

9.3 產品零售和 70% 規則：

「零售」為將產品出售給以個人使用為目的而購買產品之最終消費者。直銷商在下任何訂單之前應先行確認先前訂貨量之出售比例已達至少 70%，違反者視為違反合約。直銷商應詳細記錄所有的零售買賣帳目，美商理想家得隨時要求直銷商提出曾進行零售交易顧客之訂購紀錄、收據。直銷商必須負擔因零售產生之稅金。所有零售產品之價格不得低於會員價。

9.4 價格變動：

美商理想家保留隨時更改調整產品價格之權利。直銷商應隨時注意美商理想家產品價格變動之資訊，並依美商理想家最新之產品建議價格銷售產品。

第十章

退換貨

(含解除或終止合約之退貨規定)

10.1 換貨處理：

美商理想家會員可因產品瑕疵、品質不良或購買錯誤等因素依以下程序申請辦理：

- 1) 購買產品後 60 天內 (以發票日期為準，逾期恕不受理)，以書面申請書要求美商理想家股份有限公司處理。
- 2) 除產品瑕疵、品質不良外，會員須支付更換產品的運費。
- 3) 產品狀況須完全未拆封、且有效期限在 60 天 (含) 以上，同時此產品須仍屬公司目前銷售中之產品。套裝產品須整套退回。
- 4) 換貨產品之 CV 及金額須等於或大於原訂單產品之 CV 及金額；若更換之品項超過原訂單品項之 CV，將以新訂單 CV 計算，若有差額須於更換產品時補足。
- 5) 同一張發票僅限換貨乙次。

10.2 一般退貨處理：

會員如欲辦理退貨，須按照以下程序辦理：

- 1) 購買產品後 60 天內 (以發票日為準，逾期恕不受理)，以書面申請書要求美商理想家股份有限公司處理。
- 2) 產品狀況須遵守下列原則：
 - a. 產品完全未使用及尚未拆封狀態、且產品有效期限在 60 天 (含) 以上。
 - b. 產品退回時未受損壞，且此產品仍屬公司目前銷售中之產品；產品仍保留原本標示 (包括產品標籤貼紙及包裝)。套裝產品須整套退回。
- 3) 美商理想家將以會員原購價格百分之九十購回會員所持有之產品，但得扣除因該項交易所產生之運費及已對該會員給付之獎金報酬、產品價值之減損和本公司取回退貨之運費等。

4) 一般退貨產品價值減損標準

可提領日後 (以發票日計算)	減損後價值
0 ~ 45 天	90 %
46 ~ 60 天	80 %
61 天以上	0 %

5) 下述狀況的產品，視同其價值已百分之百耗損：

(i) 經拆封使用的產品 (ii) 已超過使用有效期限之產品 (iii) 已變色、變質或變形之產品 (iv) 遭蓄意毀損、破壞之產品。

10.3 30 天內終止合約 / 退貨：

會員得自訂約日起算 30 天內，以書面申請通知美商理想家解除或終止合約。美商理想家應於合約解除或終止生效後 30 天內，接受會員退貨之申請、受領會員送回之產品，並返還會員購買退貨產品所付價金及其他給付美商理想家之款項。依規定返還會員之款項，得扣除產品返還時因可歸責於會員之事由致產品毀損滅失之價值，及因該進貨產生對該會員給付之獎金或報酬。由本公司取回退貨者，並得扣除取回該產品所需運費。

取回產品有第十章第 10.2.(5) 節所列任一情況時，視為其產品價值百分之百耗損，亦得扣除。

10.4 30 天後終止合約 / 退貨：

會員於前條第一項 30 天期間經過後，仍得隨時以書面申請終止合約，退出多層次傳銷計畫或組織，並要求退貨。但其所持有產品自可提領之日起算已逾六個月者，不得要求退貨。

1) 取回產品有以下情況時，視其產品價值百分之百耗損，亦得扣除。

a. 取回產品有第十章第 10.2.(5) 節所列任一情況者。

b. 會員所持有產品自可提領之日起算已逾六個月者。

2) 美商理想家於合約終止生效後 30 天內，可接受會員退貨之申請，並以會員原購價格百分之九十買回會員所持有之產品，但得扣除因該項交易對該會員給付之獎金報酬、產品價值之減損和本公司取回退貨之運費等。

3) 直銷商解除或終止合約之退貨，產品價值減損標準

可提領日後 (以發票日計算)	減損後價值
31 ~ 45 天	90 %
46 ~ 90 天	80 %
91 ~ 120 天	70 %
121 ~ 150 天	60 %
151 ~ 180 天	50 %
181 天以上	0 %

10.5 會員依 10.3、10.4 規定行使解除權或終止權：

美商理想家不得向會員請求因該契約解除或終止所受之損害賠償或違約金。

10.6 直銷商品係由第三人提供者：

會員依 10.3、10.4 規定行使解除權或終止權時，美商理想家應辦理退貨及買回，並負擔會員因該交易合約解除或終止所生之損害賠償或違約金。

10.7 會員依 10.2 至 10.4 條規定辦理退貨：

美商理想家同時得向其相關上線追溯因該項交易所產生的相關獎金及積分，並得以應發給其相關上線之佣金獎金抵扣。

10.8 以上退貨退款：

美商理想家將於契約終止生效後 30 天內將退款退回此訂單原付款方式。本章節所指產品不包含輔助銷售工具以及文宣印刷品，輔銷工具以及文宣印刷品為協助拓展事業用，除產品本身瑕疵問題外，美商理想家不受理輔銷工具以及文宣印刷品退換貨，會員在購買時應考量本身使用範圍以及購買之數量。

第十一章

產品責任 / 損害和求償

11.1 求償之要件：

為了獲得損害賠償之保障，您必須於收到第三人對您提出請求之日起 10 天內以書面通知美商理想家該求償相關事宜。若您有下列任一情形時，美商理想家對您將不負擔上述損害賠償之責任：(i) 違反合約；(ii) 重新包裝、改變或不當使用該產品，或就產品之安全性、使用或效益所作之聲明或指示與公司現行核准之刊物、警告或產品標籤 / 標示所載者不符 (iii) 未經美商理想家書面同意，私下達成和解或企圖和解。此外，美商理想家對您負上述賠償責任之前提，是您必須同意美商理想家得單獨對該求償提出答辯者為限。但本條條款不代表、不意味亦不表示本公司與您就上述請求負連帶賠償責任。

11.2 損害和求償：

您應就因您直接或間接 (i) 違反合約；或 (ii) 重新包裝、改變或不當使用該產品，或就產品之安全性、使用或效益所作之聲明或指示與公司現行核准之刊物、警告或產品標籤 / 標示所載者不符，導致第三者提出請求時，賠償美商理想家 (包括支出之律師費、法律費用、和解金及美商理想家因此被第三者索償之一切費用)。

第十二章

推廣與行銷

12.1 廣告：

美商理想家會員於推廣時應以人與人、面對面之方式溝通，針對消費者需求主動提供正確產品資訊及服務，使消費者對於美商理想家之產品及服務有充分的了解。

美商理想家鼓勵會員依據適當準則促銷美商理想家之產品與事業機會。若不遵循相關準則將導致美商理想家與其產品之信譽受損，並可能引發不良的宣傳效果和法律訴訟。

當行銷美商理想家產品時，必須注意自己經營的事業以及代表的是美商理想家之獨立直銷商。直銷商可使用美商理想家“獨立直銷商”之企業識別。而此企業識別只能用於行銷美商理想家產品而非其他競爭者之商品或服務。

宣傳產品時，會員不得對產品做不適當之產品宣稱。不合適之產品宣稱包括但不限於例如：“美商理想家的巴西莓綜合果汁可治癒癌症”。

所有美商理想家擁有及印製的商標、企業識別、文宣及表格皆為美商理想家總公司擁有之智慧財產。會員可透過聯繫商德教育部門申請相關圖檔，或至官網下載產品介紹等。若有任何人對直銷商使用美商理想家印製之行銷物品提出法律申訴，此類申訴應儘速通知美商理想家。

12.2 自行製作促銷品：

若無美商理想家之事先書面同意，會員不得製作促銷品做為再販售之用途。會員及使用者必須為自行印製之廣告宣傳品負責。對於會員以各種管道包括印刷、電視、廣播及網路製作之宣傳物，美商理想家不為其中內容負責與控管。

美商理想家亦不為會員因自行印製文宣進而違反第三者權利做擔保及補償。美商理想家保留要求會員停止使用自行印製文宣的權利。

12.3 智慧財產權使用：

會員不得將美商理想家之智慧財產權用於推廣個人之事業，其中包括但不限於商標、公司名稱、

企業形象標誌或商品名稱、或美商理想家使用之任何特有口號或標語。此外會員不可經由申請商標或版權之方式取得美商理想家與其產品之名稱、商標、企業形象標誌或商品名稱之權利、利益、或所有權。若美商理想家決定變更或放棄任何商品名稱或商標，亦同。美商理想家有權要求撤銷終止、停止使用該商標或版權，或要求轉為美商理想家所有。

12.4 電子媒體宣傳：

未經事先書面同意前，禁止使用電子媒體作宣傳，美商理想家會員不得在包括但不限於無線電視、有線電視、廣播、報紙或電子郵件上宣傳美商理想家公司與其產品。有關詳細電子媒體宣傳的內容必須以書面先送至商德教育部門 (ComplianceTW@synergyworldwide.com) 審核。

12.5 電話使用：

任何使用電話行銷美商理想家產品的會員，都必須遵守當地政府對於電話行銷使用之相關規定。會員在電話行銷中也必須清楚告訴對方其為美商理想家之獨立直銷商。

12.6 記錄公司活動：

會員不得製作以及販售公司活動、電話會議、演講或會議之自用或商用錄音帶、錄影帶、影音光碟或其他記錄教材等。此外，會員若未事先取得美商理想家行銷部門之書面同意，不得翻版、發放或私人使用公司出版之任何簡報錄音、錄影帶、影音光碟或其他記錄教材等。會員若未取得美商理想家之書面同意，不得進行或準備內含美商理想家公司名稱、形象標誌或商標之簡報錄音或錄影帶、影音光碟或其他記錄教材等。任何獨立直銷商之教育訓練及會議的錄音、錄影也必須取得美商理想家之同意。

12.7 媒體查詢：

為確保資訊之正確性與一致性，接到任何報章或媒體查詢美商理想家公司、產品、獎勵制度等相關訊息之會員應立即聯繫美商理想家客戶服務部門。

12.8 收取費用：

若無美商理想家事先書面同意，會員不得針對任何有關本公司產品解說、行銷訓練、或一般訓練教材等，以任何形式向他人收取費用或索取報酬（包括但不限於課程費、報名費、場地費或資料工本費等）。

12.9 付費電話號碼：

美商理想家禁止會員使用 0204 或任何付費電話進行美商理想家事業機會或其產品之行銷。

會員不得以任何可能使來電者誤認為其已接通美商理想家辦公室之方式接聽電話，尤其不得以「理想家股份有限公司」或「理想家公司」或「美商理想家」等作為接聽電話之開場白，必須讓對方清楚瞭解其為美商理想家之直銷商，電話答錄機亦須遵守此項政策。

12.10 產品再包裝：

會員及零售顧客皆不得對任何美商理想家產品進行改變、再包裝、改裝分發樣品、重貼標籤或做其他變更，亦不得以未經美商理想家授權之其他名義或商標銷售任何此類產品。

直銷商應確保其零售顧客遵守本公司包括但不限於本條所訂之一切規範等，如經查獲零售顧客違反本公司所訂規範者，視同向該零售顧客販售本公司產品之該直銷商之違約。

12.11 零售業之展示：

一般來說，美商理想家不允許其產品經由零售業機構行銷。某些情況下，美商理想家產品可經由“服務相關產業”販售。「服務相關產業」係指主要經由提供個人服務而非經由商品銷售賺取收入之商業機構，此類機構包括但不限於醫生、牙醫、整脊醫師和其他醫療專家之診所、健康俱樂部、健身房、美髮店、美容院、美甲店、顧問服務、教育訓練機構等消費者須以會員身份或經由預約方可進入消費之商業機構。

欲在“服務相關產業銷售”美商理想家產品，獨立直銷商須事先取得全球商德教育部門的書面批准。此類批准申請必須以書面形式提交至 ComplianceTW@synergyworldwide.com 審核。

12.12 商展與博覽會：

會員不得將美商理想家產品與其他傳直銷產品共同陳列。亦不得在跳蚤市場和以物易物市集銷售和 / 或展示美商理想家之產品、事業機會、出版品或服務。

12.13 拍賣網站：

美商理想家會員不得在 Yahoo、eBay、蝦皮、露天拍賣、Marketplace 或任何拍賣網站及社群媒體上架販售美商理想家產品。會員之個人聯絡方

式必須為傳直銷通路而非拍賣網站。

12.14 網際網路之使用：

美商理想家強烈建議會員使用公司所提供之網站，但會員仍可利用網際網路工具製作網頁或網站以推廣美商理想家事業機會或產品。

在 URL 地址或網域名稱中，網站不得使用美商理想家之名稱、商標、企業形象標誌、產品名稱或其他未經美商理想家許可之名稱。美商理想家有權要求撤銷終止、停止使用該 URL 地址或網域名稱，或要求無償轉為美商理想家所有。

網站之設計不得令任何使用者產生認為其已進入美商理想家企業網站之印象或聯想。網站必須清楚告知所有權人姓名及維護網站皆為美商理想家獨立直銷商所有。美商理想家不為其會員之任何宣稱或不實說明所負責。

無論何時，欲使用「美商理想家」或「理想家股份有限公司」作為網站標題，均必須加上「獨立直銷商」一詞，使其讀為「美商理想家獨立直銷商」或「美商理想家股份有限公司獨立直銷商」。會員不得使用任何美商理想家企業形象標誌，除非該企業形象標誌正下方呈現獨立直銷商字樣。會員之網站必須準確標示所有商標為美商理想家所有，會員有責任配合美商理想家名稱、企業形象標誌、商標之更新進行一切必要之變更。會員不得使用在網路搜尋引擎或商業網站等其他網頁購買空間、關鍵字等之作法進行網路宣傳。美商理想家之產品不得與競爭性或類似產品共同行銷。此原則包含網路型錄、商場、eBay 等。

會員不得寄發大量電子郵件推廣美商理想家事業機會或產品，美商理想家會員應遵守所有身為善良的「網路」公民應遵守之網路規則。違反此項規定有可能導致立即終止會員資格。

在本政策與程序中規範之廣告行銷原則，亦涵蓋會員使用網路銷售美商理想家產品，及推廣會員事業，均不得參與醫療及診斷行為。

所有的會員若欲使用公司的企業識別，必須使用美商理想家獨立直銷商之企業識別；而非公司的企業識別。在公司與會員的網站間，不可做直接連結，必須清楚讓閱讀者知道其參訪的網站，區分出公司官網或是會員獨立製作之網站。公司強烈禁止部份引用美商理想家之網站內容。

會員不得在網際網路搜尋引擎之網路註解，以第

三者名義，特別是美商理想家之競爭者，註冊商標或名稱。違法的行為將導致懲戒及終止會員資格。所有的會員都必須自行負責任何因為使用網路造成未來事業的損傷。美商理想家有時可能禁止其產品或服務透過網路行銷或廣告。任何會員的網站若不遵循本政策與程序之規範運作，公司將對會員處以懲戒，包括終止會員資格。

12.14.1 網路行銷：

- 1) 該等政策與程序中的所有廣告及行銷指南，同時也適用於會員以網路方式銷售美商理想家的產品、廣告或促進會員業務，包含禁止從事與美商理想家產品行銷有關的醫療執行或診斷之指南。
- 2) 該等政策與程序 (包括廣告和行銷指南，以及醫療執行或診斷之限制) 也適用於透過電子郵件或其他形式進行的通訊方式。有違反法律之情事亦可能導致會員資格立即終止。
- 3) 透過網路或個人網站 (包含所有私人網站及網路廣告) 進行廣告活動時，必須清楚顯示出「美商理想家獨立直銷商 (SYNERGY INDEPENDENT TEAM MEMBER)」之聲明，且該聲明應放置於網站的首頁。
- 4) 美商理想家並不鼓勵會員於網站上放置會員編號，因其可能導致任何人聯繫美商理想家的客戶服務部門並詢問該帳號之相關訊息、以直銷商的名義購買產品，或者濫用該帳號的特權，此舉將造成帳戶訊息隱私的損害。會員本人須對帳戶濫用與任何違反會員協議或該等政策及程序之行為負責。
- 5) 會員不得在個人網站上出售美商理想家產品以外同類型的產品。美商理想家的產品必須放置於獨立網頁，與非美商理想家之產品分開，此外，網站必須清楚且自發標記與識別美商理想家或其他公司的產品及網頁。任何美商理想家以外之產品或服務訊息或廣告的網頁，均不得出現美商理想家商標。
- 6) 會員不得註冊或使用包含美商理想家的任何商標、產品名稱、標語或促銷名稱，或未獲得美商理想家批准之網站網域名稱或網路廣告。網域名稱 / 任何廣告，如與美商理想家任何商標、產品名稱、口號或促銷名稱互相混淆者，一律視為未獲批准且無法使用。美商理想家得隨時通知會員未批准其網域名稱，且會員必須立即關閉網站 / 廣告、更改網域名稱和 / 或無償轉

讓網域名稱之所有權予美商理想家。違反者會員資格將被終止。

- 7) 美商理想家為直銷商所創建及維護之個人網站，已具備美商理想家之批准。嚴格禁止直銷商對美商理想家網站之任何部分進行架構編制。
- 8) 會員之網站或網路廣告，不得讓用戶認為其已連結或將前往美商理想家的網站。網站 / 廣告必須清楚並明確聲明，其係由美商理想家之獨立直銷商所擁有和營運。美商理想家對於網站上之任何陳述、遺漏或虛假陳述，一概不予負責。
- 9) 會員不應將其網站或到達頁面，設計成具有「美商理想家 / 公司」或美商理想家公司網站之外觀或印象。會員有責任將其網站明確標識為美商理想家之獨立直銷商之獨立網站。
- 10) 會員不得將第三方 (尤其是與美商理想家競爭的公司) 之任何商標或名稱，註冊為網路搜索引擎之描述標籤。此舉不僅違反政府法規，亦將導致紀律處分及會員資格之終止。
- 11) 自行維護個別網站的會員，同意於商業行為及網路廣告宣傳方面遵守道德規範，亦同意不會在個人營運之網站同時展示美商理想家產品與其他品牌公司的產品。美商理想家有權因不公平和 / 或不道德的商業行為而終止帳戶，包括但不限於誤導性之陳述及虛假廣告。
- 12) 所有透過網路進行廣告活動之會員，必須在「與我聯繫」之頁面或網站或其他醒目之位置，顯示其直銷商姓名或其經美商理想家認可的公司名稱。此舉對於適當的客戶服務及問題解決是必要的。
- 13) 會員應就不當使用網站推廣業務而引起之法律責任或損害承擔全部責任。
- 14) 美商理想家得隨時禁止任何或所有產品或服務之網路廣告與行銷。
- 15) 美商理想家得隨時禁止任何特定國家之直銷商，為居住於不同轄區或地區之人員填寫產品訂單。
- 16) 任何不遵守該等政策與程序之會員網站，均可能受到紀律處分，包括終止會員資格。

12.14.2 社交媒體和社交網路：

美商理想家意識到會員可能希望利用各種「社交媒體」應用程式 (諸如 Blogger, FaceBook, Instagram, Twitter, LinkedIn 等)。以作為線上行銷活動之支援工具。

與其他行銷媒體相比，社交媒體上的訊息傳遞通常更迅速、更頻繁、更有互動性、有時則較無拘束。因此，社交媒體違反本政策與程序及其他適用法規之風險也較高。本政策與程序中有關行銷之所有準則及限制，也適用於社交媒體之訊息傳遞。此外下列警告與限制亦將適用於會員使用之社交媒體：

- 1) 標識：帳戶名稱 / 標識不得包含美商理想家擁有或控制之任何商標。帳戶資料 / 描述必須揭露會員的身份以及會員與美商理想家之獨立直銷商隸屬關係。帳戶描述必須明確說明，該帳戶以及任何以該帳戶或透過該帳戶所作之任何陳述，均由會員自行承擔。
- 2) 頭像 / 標識：會員只能將美商理想家之「獨立直銷商」標識與自己的帳戶進行聯結使用。除非美商理想家以書面方式准許，否則禁止使用美商理想家之智慧財產權。
- 3) 準確性：所有帳戶之訊息與個人資料必須準確無誤，不可以誤導他人，且符合本政策與程序以及美商理想家所發布的其它任何說明之所有要求。
- 4) 社群媒體發言：會員不得提供隨性且不具專業性之訊息。亦不得發送冒犯性或具有政治性之影片、圖片、圖形、文字或其它訊息。倘個人所進行之評論，令他人感到冒犯或反感 (由美商理想家判斷)，美商理想家保留其終止會員帳戶之權利以保護美商理想家之利益及聲譽。
- 5) 第三方帳戶：於第三方社交媒體帳戶 / 網站上發布或發表評論時，會員必須遵守所有前述規範之控制措施與限制，此類評論和交流應持續保持專業性及適當性。

第十三章

其他相關政策

13.1 自動送貨終止：

必須填寫自動送貨終止申請書，使得終止自動送貨訂單，可用紙本或線上遞交至美商理想家客戶服務部門。終止自動送貨之文件，須由該會員帳戶之主帳戶人或事業合夥人親自簽名。

13.2 自願終止：

會員得在任何時間向美商理想家提交會員資格終止申請書，以辦理自願終止。

直銷商帳戶終止後，直銷商將永久喪失所有下線組織與一切直銷商權利。

13.3 直銷商資格之維持：

直銷商啟動營業中心滿六個月後，公司將每月計算營業中心 1 於過去連續六個月內累計訂貨分數，累計分數須滿 160CV 以維持其直銷商資格；若未達上述標準，公司將自動將直銷商轉為優惠顧客。優惠顧客將可使用原會員編號繼續訂購產品，並享有會員價格，但不具有領取獎金資格。(優惠顧客詳細條款請參閱政策與程序第八章。)

13.4 非自願終止：

必要時，會員可能遭美商理想家因故終止帳戶。終止帳戶之理由除違反本政策與程序之各章節所規定之事宜外，包括但不限於：

- 1) 以欺罔或引人錯誤之方式推廣、銷售商品或勞務及介紹他人參加傳銷組織；
- 2) 假借或利用多層次傳銷事業之名義或組織向他人募集資金；
- 3) 以違背公共秩序或善良風俗之方式從事傳銷活動；
- 4) 以不當之直接訪問買賣影響消費者權益；
- 5) 違反多層次傳銷管理法、刑法或其他法規之傳銷活動；
- 6) 優惠顧客帳戶 12 個月以上無訂單。

美商理想家有權採取迅速而決斷之行動，以限制

或終止會員帳戶(會員行為違反本政策與程序、申請書、獎勵制度管理規則或任何政府相關法令)；會員違反前述行為規範之情節重大者(包含但不限於上述 1 至 5 款情形)，美商理想家不接受會員之退貨申請，且若其行為造成美商理想家之損失，美商理想家保留向會員追討合理之法律賠償(包括但不限於相關律師費和法律費用等支出)之權利。當美商理想家決定終止違規會員帳戶時，會寄發通知書至該會員留在公司最新的通訊地址。收到通知書起，該會員應立即停止所有活動，並移除個人有關美商理想家之網頁及文宣。會員可於收到終止帳戶通知信函後針對終止帳戶處分提出申訴，美商理想家若未在上述書面通知所載日期起算的 10 個工作日內收到申訴信函，終止帳戶通知視同成立。美商理想家會針對申訴信查核，並將結果通知會員。若維持終止帳戶處分，終止帳戶日為第一封信函載明之日期。

13.5 終止之後果：

無論直銷商為自願終止合約或遭美商理想家處以非自願終止帳戶之懲戒，該直銷商將不再有權銷售美商理想家產品或推薦其他人成為美商理想家會員。

此外，帳戶遭終止之直銷商將喪失從既存下線獲取利益之權益，不再有權向美商理想家領取銷售獎金、業績分紅、折扣、獎金、獎勵，亦不再享有取得會員名單之權利。帳戶遭終止之直銷商必須立即將所有申請過的會員名單紙本歸還予美商理想家。遭終止帳戶之會員帳號亦不得轉讓。

13.6 訴訟：

會員與美商理想家雙方之一切訴訟應專屬於中華民國台灣台北地方法院進行，本政策與程序和美商理想家與會員之所有合約均以中華民國法律為準據法。前開約定對雙方之繼受人與指派人具有同等之法律效力。

13.7 懲處程序：

不遵守本政策與程序將導致相關懲戒行動。不造成直接終止會員帳戶之違反政策行為將以以下方式處理，懲戒程序將包含任何或所有以下步驟：

- 非正式警告：會員將收到其違反本政策與程序事項之電子郵件、書面或口頭告知。
- 正式警告：若於非正式警告發出後，受警告會員仍持續出現特殊違規行為或其違反情節重大達到應該予以警告之程度，則公司將寄發正式

之警告信函予違反規定之會員，告知其若不停止不當之行為將導致進一步之懲戒行動。

- 停權：停權信函將被視為最後警告。此項通知將列舉會員若欲挽回其資格應採取之補救行動，其中包括：

- 1) 立即停止所有違反規定之行為。
- 2) 提交一份回應停權處分之書面說明予美商理想家。
- 3) 以及美商理想家要求之任何其他行動。違反規定之會員若不提交此項資訊將遭到終止帳戶。

書面信函應告知會員其若於收到停權信函後仍持續進行違反本政策與程序之行為將被終止會員資格。會員可於停權信函規定之指定期間針對停權處分提出申訴，遭停權之會員將失去向美商理想家領取獎金或參與任何公司活動或計畫之資格，美商理想家保留扣押獎金直至懲戒程序完成之權利。遭停權之會員不得行使訂貨權，直銷商於停權期間亦不具有領取獎金之資格。

13.8 送達：

會員有義務更新其留存於公司之通訊地址及電子郵件地址，公司之信件如因拒收或無人收受者，以信件寄出日起算十日視為送達。

多層次傳銷管理法

中華民國 113 年 8 月 7 日 華總一義字

第 11300069621 號

第一章 總則

第一條

為健全多層次傳銷之交易秩序，保護傳銷商權益，特制定本法。

第二條

本法所稱主管機關為公平交易委員會。

第三條

本法所稱多層次傳銷，指透過傳銷商介紹他人參加，建立多層級組織以推廣、銷售商品或服務之行銷方式。

第四條

本法所稱多層次傳銷事業，指統籌規劃或實施前條傳銷行為之公司、工商行號、團體或個人。外國多層次傳銷事業之傳銷商或第三人，引進或實施該事業之多層次傳銷計畫或組織者，視為前項之多層次傳銷事業。

第五條

本法所稱傳銷商，指參加多層次傳銷事業，推廣、銷售商品或服務，而獲得佣金、獎金或其他經濟利益，並得介紹他人參加及因被介紹之人為推廣、銷售商品或服務，或介紹他人參加，而獲得佣金、獎金或其他經濟利益者。

與多層次傳銷事業約定，於一定條件成就後，始取得推廣、銷售商品或服務，及介紹他人參加之資格者，自約定時起，視為前項之傳銷商。

第二章

多層次傳銷事業之報備

第六條

多層次傳銷事業於開始實施多層次傳銷行為前，應檢具載明下列事項之文件、資料，向主管機關報備：

- 一、多層次傳銷事業基本資料及營業所。
- 二、傳銷制度及傳銷商參加條件。
- 三、擬與傳銷商簽定之參加契約內容。
- 四、商品或服務之品項、價格及來源。
- 五、其他法規定有商品或服務之行銷方式或須經目的事業主管機關許可始得推廣或銷售之規定者，其行銷方式合於該法規或取得目的事業主管機關許可之證明。
- 六、多層次傳銷事業依第二十一條第三項後段或第二十四條規定扣除買回商品或服務之減損價值者，其計算方法、基準及理由。
- 七、其他經主管機關指定之事項。多層次傳銷事業未依前項規定檢具文件、資料，主管機關得令其限期補正；屆期不補正者，視為自始未報備，主管機關得退回原件，令其備齊後重行報備。

第七條

多層次傳銷事業報備文件、資料所載內容有變更，除下列情形外，應事先報備：

- 一、前條第一項第一款事業基本資料，除事業名稱變更外，無須報備。
- 二、事業名稱應於變更生效後十五日內報備。

多層次傳銷事業未依前項規定變更報備，主管機關認有必要時，得令其限期補正；屆期不補正者，視為自始未變更報備，主管機關得退回原件，令其備齊後重行報備。

第八條

前二條報備之方式及格式，由主管機關定之。

第九條

多層次傳銷事業停止實施多層次傳銷行為者，應於停止前以書面向主管機關報備，並於其各營業所公告傳銷商得依參加契約向多層次傳銷事業主張退貨之權益。

第三章

多層次傳銷行為之實施

第十條

多層次傳銷事業於傳銷商參加其傳銷計畫或組織前，應告知下列事項，不得有隱瞞、虛偽不實或引人錯誤之表示：

- 一、多層次傳銷事業之資本額及營業額。
- 二、傳銷制度及傳銷商參加條件。
- 三、多層次傳銷相關法令。
- 四、傳銷商應負之義務與負擔、退出計畫或組織之條件及因退出而生之權利義務。
- 五、商品或服務有關事項。
- 六、多層次傳銷事業依第二十一條第三項後段或第二十四條規定扣除買回商品或服務之減損價值者，其計算方法、基準及理由。
- 七、其他經主管機關指定之事項。傳銷商介紹他人參加時，不得就前項事項為虛偽不實或引人錯誤之表示。

第十一條

多層次傳銷事業或傳銷商以廣告或其他方法招募傳銷商時，應表明係從事多層次傳銷行為，並不得以招募員工或假借其他名義之方式為之。

第十二條

多層次傳銷事業或傳銷商以成功案例之方式推廣、銷售商品或服務及介紹他人參加時，就該等案例進行期間、獲得利益及發展歷程等事實作示範者，不得有虛偽不實或引人錯誤之表示。

第十三條

多層次傳銷事業於傳銷商參加其傳銷計畫或組織時，應與傳銷商締結書面參加契約，並交付契約正本。

前項之書面，得以電子文件為之。

第十四條

前條參加契約之內容，應包括下列事項：

- 一、第十條第一項第二款至第七款所定事項。
- 二、傳銷商違約事由及處理方式。
- 三、第二十條至第二十二條所定權利義務事項或更有利於傳銷商之約定。

四、解除或終止契約係因傳銷商違反營運規章或計畫、有第十五條第一項特定違約事由或其他可歸責於傳銷商之事由者，傳銷商提出退貨之處理方式。

五、契約如訂有參加期限者，其續約之條件及處理方式。

第十五條

多層次傳銷事業應將下列事項列為傳銷商違約事由，並訂定能有效制止之處理方式：

- 一、以欺罔或引人錯誤之方式推廣、銷售商品或服務及介紹他人參加傳銷組織。
- 二、假借多層次傳銷事業之名義向他人募集資金。
- 三、以違背公共秩序或善良風俗之方式從事傳銷活動。
- 四、以不當之直接訪問買賣影響消費者權益。
- 五、違反本法、刑法或其他法規之傳銷活動。多層次傳銷事業應確實執行前項所定之處理方式。

第十六條

多層次傳銷事業不得招募無行為能力人為傳銷商。多層次傳銷事業招募限制行為能力人為傳銷商者，應事先取得該限制行為能力人之法定代理人書面允許，並附於參加契約。前項之書面，不得以電子文件為之。

第十七條

多層次傳銷事業應於每年五月底前將上年度傳銷營運業務之資產負債表、損益表，備置於其主要營業所。多層次傳銷事業資本額達公司法第二十條第二項所定數額或其上年度傳銷營運業務之營業額達主管機關所定數額以上者，前項財務報表應經會計師查核簽證。傳銷商得向所屬之多層次傳銷事業查閱第一項財務報表。多層次傳銷事業非有正當理由，不得拒絕。

第十八條

多層次傳銷事業，應使其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。

第十九條

多層次傳銷事業不得為下列行為：

- 一、以訓練、講習、聯誼、開會、晉階或其他名

義，要求傳銷商繳納與成本顯不相當之費用。

- 二、要求傳銷商繳納顯屬不當之保證金、違約金或其他費用。
- 三、促使傳銷商購買顯非一般人能於短期內售罄之商品數量。但約定於商品轉售後支付貨款者，不在此限。
- 四、以違背其傳銷計畫或組織之方式，對特定人給予優惠待遇，致減損其他傳銷商之利益。
- 五、不當促使傳銷商購買或使其擁有二個以上推廣多層級組織之權利。
- 六、其他要求傳銷商負擔顯失公平之義務。傳銷商於其介紹參加之人，亦不得為前項第一款至第三款、第五款及第六款之行為。

第四章 解除契約及終止契約

第二十條

傳銷商得自訂約日起算三十日內，以書面通知多層次傳銷事業解除或終止契約。多層次傳銷事業應於契約解除或終止生效後三十日內，接受傳銷商退貨之申請、受領傳銷商送回之商品，並返還傳銷商購買退貨商品所付價金及其他給付多層次傳銷事業之款項。多層次傳銷事業依前項規定返還傳銷商之款項，得扣除商品返還時因可歸責於傳銷商之事由致商品毀損滅失之價值，及因該進貨對該傳銷商給付之獎金或報酬。由多層次傳銷事業取回退貨者，並得扣除取回該商品所需運費。

第二十一條

傳銷商於前條第一項期間經過後，仍得隨時以書面終止契約，退出多層次傳銷計畫或組織，並要求退貨。但其所持有商品自可提領之日起算已逾六個月者，不得要求退貨。多層次傳銷事業應於契約終止生效後三十日內，接受傳銷商退貨之申請，並以傳銷商原購價格百分之九十買回傳銷商所持有之商品。多層次傳銷事業依前項規定買回傳銷商所持有之商品時，得扣除因該項交易對該傳銷商給付之獎金或報酬。其取回商品之價值有減損者，亦得扣除減損之金額。由多層次傳銷事業取回退貨者，並得扣除取回該商品所需運費。

第二十二條

傳銷商依前二條規定行使解除權或終止權時，多層次傳銷事業不得向傳銷商請求因該契約解除或終止所受之損害賠償或違約金。傳銷商品係由第三人提供者，傳銷商依前二條規定行使解除權或終止權時，多層次傳銷事業應依前二條規定辦理退貨及買回，並負擔傳銷商因該交易契約解除或終止所生之損害賠償或違約金。

第二十三條

多層次傳銷事業及傳銷商不得以不當方式阻撓傳銷商依本法規定辦理退貨。多層次傳銷事業不得於傳銷商解除或終止契約時，不當扣發其應得之佣金、獎金或其他經濟利益。

第二十四條

本章關於商品之規定，除第二十一條第一項但書外，於服務之情形準用之。

第五章 業務檢查及裁處程

第二十五條

多層次傳銷事業應按月記載其在中華民國境內之組織發展、商品或服務銷售、獎金發放及退貨處理等狀況，並將該資料備置於主要營業所供主管機關查核。前項資料，保存期限為五年；停止多層次傳銷業務者，其資料之保存亦同。

第二十六條

主管機關得隨時派員檢查或限期令多層次傳銷事業依主管機關所定之方式及內容，提供及填報營運發展狀況資料，多層次傳銷事業不得規避、妨礙或拒絕。

第二十七條

主管機關對於涉有違反本法規定者，得依檢舉或職權調查處理。

第二十八條

主管機關依本法調查，得依下列程序進行：

- 一、通知當事人及關係人到場陳述意見。

二、通知當事人及關係人提出帳冊、文件及其他必要之資料或證物。

三、派員前往當事人及關係人之事務所、營業所或其他場所為必要之調查。依前項調查所得可為證據之物，主管機關得扣留之；其扣留範圍及期間，以供調查、檢驗、鑑定或其他為保全證據之目的所必要者為限。受調查者對於主管機關依第一項規定所為之調查，無正當理由不得規避、妨礙或拒絕。執行調查之人員依法執行公務時，應出示有關執行職務之證明文件；其未出示者，受調查者得拒絕之。

第六章 罰則

第二十九條

違反第十八條規定者，處行為人七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。法人之代表人、代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反第十八條規定者，除依前項規定處罰其行為人外，對該法人亦科處前項之罰金。

第三十條

前條之處罰，其他法律有較重之規定者，從其規定。

第三十一條

主管機關對於違反第十八條規定之多層次傳銷事業，得命令解散、勒令歇業或停止營業六個月以下。

第三十二條

主管機關對於違反第六條第一項、第二十條第二項、第二十一條第二項、第二十二條或第二十三條規定者，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣二十萬元以上一千元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止；其情節重大者，並得命令解散、勒令歇業或停止營業六個月以下。前

項規定，於違反依第二十四條準用第二十條第二項、第二十一條第二項、第二十二條或第二十三條規定者，亦適用之。主管機關對於保護機構違反第三十八條第五項業務處理方式或監督管理事項者，依第一項規定處分。

第三十三條

主管機關對於違反第十六條規定者，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣二十萬元以上四百萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。

第三十四條

主管機關對於違反第七條第一項、第九條至第十二條、第十三條第一項、第十四條、第十五條、第十七條、第十九條、第二十五條第一項或第二十六條規定者，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。

第三十五條

主管機關依第二十八條規定進行調查時，受調查者違反第二十八條第三項規定，主管機關得處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰；受調查者再經通知，無正當理由規避、妨礙或拒絕，主管機關得繼續通知調查，並按次處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰，至接受調查、到場陳述意見或提出有關帳冊、文件等資料或證物為止。

第七章 附則

第三十六條

非屬公平交易法第八條所定多層次傳銷事業，於本法施行前已從事多層次傳銷業務者，應於本法施行後三個月內依第六條規定向主管機關報備；

屆期未報備者，以違反第六條第一項規定論處。前項多層次傳銷事業應於本法施行後六個月內依第十三條第一項規定與本法施行前參加之傳銷商締結書面契約；屆期未完成者，以違反第十三條第一項規定論處。本法施行前參加第一項多層次傳銷事業之傳銷商，得自本法施行之日起算至締結前項契約後三十日內，依第二十條、第二十二條、第二十四條之規定解除或終止契約，該期間經過後，亦得依第二十一條、第二十二條、第二十四條之規定終止契約。前項傳銷商於本法施行後終止契約者，關於第二十一條第一項但書所定期間，自本法施行之日起算。

第三十七條

本法施行前已向主管機關報備之多層次傳銷事業之報備文件、資料所載內容應配合第六條第一項規定修正，並於本法施行後二個月內向主管機關補正其應報備之文件、資料；屆期未補正者，以違反第七條第一項規定論處。本法施行前已向主管機關報備之多層次傳銷事業，應於本法施行後三個月內配合修正與原傳銷商締結之書面參加契約，以書面通知修改或增刪之處，並於其各營業所公告；屆期未以書面通知者，以違反第十三條第一項規定論處。前項通知，傳銷商於一定期間未表示異議，視為同意。

第三十八條

主管機關應指定經報備之多層次傳銷事業，捐助一定財產，設立保護機構，辦理完成報備之多層次傳銷事業與傳銷商權益保障及爭議處理業務。其捐助數額得抵充第二項保護基金及年費。保護機構為辦理前項業務，得向完成報備之多層次傳銷事業與傳銷商收取保護基金及年費，其收取方式及金額由主管機關定之。完成報備之多層次傳銷事業未依前二項規定據實繳納者，以違反第三十二條第一項規定論處。依主管機關規定繳納保護基金及年費者，始得請求保護機構保護。保護機構之組織、任務、經費運用、業務處理方式及對其監督管理事項，由主管機關定之。

第三十九條

自本法施行之日起，公平交易法有關多層次傳銷之規定，不再適用之。

第四十條

本法施行細則，由主管機關定之。

第四十一條

本法自公布日施行。

附件二

多層次傳銷管理法 施行細則

中華民國 103 年 4 月 17 日 公 法 字 第
10315602971 號令訂定發布全文

中華民國 104 年 10 月 7 日 公 法 字 第
10415608581 號令修正發布第 19 條

第一條

本細則依多層次傳銷管理法（以下簡稱本法）第四十條規定訂定之。

第二條

本法第六條第一項第一款所稱多層次傳銷事業基本資料，指事業之名稱、資本額、代表人或負責人、所在地、設立登記日期、公司或商業登記證明文件。

本法第六條第一項第一款所稱營業所，指主要營業所及其他營業所所在地。

第三條

本法第六條第一項第二款所稱傳銷制度，指多層次傳銷組織各層級之名稱、取得資格與晉升條件、佣金、獎金及其他經濟利益之內容、發放條件、計算方法及其合計數占營業總收入之最高比例。

第四條

本法第十條第一項第一款所稱多層次傳銷事業之營業額，指前一年度營業總額，但營業未滿一年者，以其已營業月份之累積營業額代之。

本法第十條第一項第二款所稱傳銷制度，指多層次傳銷組織各層級之名稱、取得資格與晉升條件、佣金、獎金及其他經濟利益之內容、發放條件及計算方法。

第五條

本法第十條第一項第五款所稱商品或服務有關事項，指商品或服務之品項、價格、瑕疵擔保責任之內容及其他有關事項。

第六條

本法第十八條所稱合理市價之判斷原則如下：

- 一、市場有同類競爭商品或服務者，得以國內外市場相同或同類商品或服務之售價、品質為最主要之參考依據，輔以比較多層次傳銷事業與非多層次傳銷事業行銷相同或同類商品或服務之獲利率，以及考量特別技術及服務水準等因素，綜合判斷之。
- 二、市場無同類競爭商品或服務者，依個案認定之。

本法第十八條所稱主要之認定，以百分之五十作為判定標準之參考，再依個案是否屬蓄意違法、受害層面及程度等實際狀況合理認定。

第七條

本法第二十條第三項及第二十一條第三項所稱傳銷商，指解除契約或終止契約之當事人，不及於其他傳銷商。

第八條

本法第二十一條第一項但書所稱可提領之日，指多層次傳銷事業就推廣、銷售之商品備有足夠之存貨，並以書面或其他方式證明商品達於可隨時提領之狀態。

第九條

本法第二十五條第一項所定組織發展、商品或服務銷售、獎金發放及退貨處理等狀況，包括下列事項：

- 一、事業整體及各層次之組織系統。
- 二、傳銷商總人數、各月加入及退出之人數。
- 三、傳銷商之姓名或名稱、國民身分證或事業統一編號、地址、聯絡電話及主要分布地區。
- 四、與傳銷商訂定之書面參加契約。
- 五、銷售商品或服務之種類、數量、金額及其有關事項。
- 六、佣金、獎金或其他經濟利益之給付情形。
- 七、處理傳銷商退貨之辦理情形及所支付之價款總額。

前項資料得以書面或電子儲存媒體資料保存之。

第十條

多層次傳銷事業於傳銷商加入其傳銷組織或計畫後，應對其施以多層次傳銷相關法令及事業違法時之申訴途徑等教育訓練。

第十一條

多層次傳銷事業報備名單及其重要動態資訊，由主管機關公布於全球資訊網。

前項所稱多層次傳銷事業報備名單及其重要動態資訊，包括已完成報備名單、尚待補正名單、搬遷不明或無營業跡象名單及已起訴或判決名單等。

第十二條

多層次傳銷事業辦理解散、歇業或停業者，主管機關得將該事業名稱自前條報備名單刪除。

第十三條

主管機關對於無具體內容、未具真實姓名或住址之檢舉案件，得不予處理。

第十四條

主管機關依本法第二十八條第一項第一款規定為通知時，應以書面載明下列事項。

- 一、受通知者之姓名、住居所。其為公司、行號或團體者，其負責人之姓名及事務所、營業所。
- 二、擬調查之事項及受通知者對該事項應提供之說明或資料。
- 三、應到之日、時、處所。
- 四、無正當理由不到場之處罰規定。

通知書至遲應於到場日四十八小時前送達。但有急迫情形者，不在此限。

第十五條

前條之受通知者得委任代理人到場陳述意見。但主管機關認為必要時，得通知應由本人到場。

第十六條

第十四條之受通知者到場陳述意見後，主管機關應作成陳述紀錄，由陳述者簽名。其不能簽名者，得以蓋章或按指印代之；其拒不簽名、蓋章或按指印者，應載明其事實。

第十七條

主管機關依本法第二十八條第一項第二款規定為通知時，應以書面載明下列事項：

- 一、受通知者之姓名、住居所。其為公司、行號或團體者，其負責人之姓名及事務所、營業所。
- 二、擬調查之事項。
- 三、受通知者應提供之說明、帳冊、文件及其他必要之資料或證物。

四、應提出之期限。

五、無正當理由拒不提出之處罰規定。

第十八條

主管機關收受當事人或關係人提出帳冊、文件及其他必要之資料或證物後，應依提出者之請求掣給收據。

第十九條

依本法量處罰鍰時，應審酌一切情狀，並注意下列事項

- 一、違法行為之動機、目的及預期之不當利益。
- 二、違法行為對交易秩序之危害程度。
- 三、違法行為危害交易秩序之持續期間。
- 四、因違法行為所得利益。
- 五、違法者之規模及經營情況。
- 六、以往違法類型、次數、間隔時間及所受處罰。
- 七、違法後悛悔實據及配合調查等態度。

第二十條

本細則自發布日施行。

附件三

中華民國直銷協會 商德約法

本公司為中華民國直銷協會傳銷商公司，公司及所有傳銷商皆恪遵中華民國直銷協會商德約法行事，以維護公司及傳銷商之權益，相關商德約法條文，請參考中華民國直銷協會網站。

(<http://www.dsa.org.tw/>)

附件四

個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法

一、目的

為防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，本公司所屬人員應依本計畫及方法辦理個人資料檔案安全維護及業務終止後個人資料處理事項。

二、資料安全管理措施一

本公司所屬人員禁止使用私人可攜式設備（例如 USB 隨身碟、外接硬碟、筆記型電腦、手機、記憶卡等）儲存本公司所保有個人資料檔案。

三、資料安全管理措施二

本公司所保有個人資料檔案應以加密方式儲存，僅經授權之所屬人員得開啟處理、利用。以網際網路傳輸個人資料時，亦應以加密方式為之。

四、資料安全管理措施三

本公司所保有個人資料檔案應按季備份，以防止資料受損，備份資料之保護比照原件辦理。

五、資料安全管理措施四

本公司所保有之個人資料存在於紙本者，於保存期限屆滿時，應以碎紙、委外焚化等方式銷毀。本公司所保有之個人資料存在於磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物者，該媒介物於報廢時應採取消磁、剪斷、敲擊等破壞措施，以免由該媒介物洩漏個人資料。

六、資料安全管理措施五

本公司委託他事業執行第五點紙本、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物銷毀時，應與受委託事業簽定個人資料保護條款規範，並派員監督處理程序及留存相關事證。

七、人員管理措施一

本公司所屬人員使用電腦設備蒐集、處理、利用個人資料，應以專屬帳號密碼登入電腦系統，存取個人資料檔案權限應與所職掌業務相符。

八、人員管理措施二

因業務需要而須利用非權限範圍之特定個人資料者，應事前提出申請，經相關主管人員同意後開放權限利用。

九、人員管理措施三

本公司所屬人員均應簽署保密協定，就於本公司任職期間因業務所接觸個人資料均負保密義務。

十、設備安全管理措施一

本公司所保有個人資料存在於紙本者，應儲存於上鎖之檔案室內，僅相關主管有開啟調閱權限。其他所屬人員因業務需要而須調閱個人資料者，應事前提出申請，經相關主管人員同意後調閱。

十一、設備安全管理措施二

本公司所屬員工應妥善保管個人電腦存取資料之硬體，並設定登入及螢幕保護程式密碼。本公司所屬員工於下班前應關閉電腦電源，並將所保有其他個人資料之媒介物置於個人抽屜內上鎖保管。

十二、設備安全管理措施三

儲存個人資料紙本之檔案室內，應設置防火裝置及防竊措施。儲存個人資料之電腦主機系統應設置防火牆，降低外部入侵風險。

十三、傳銷商規範措施一

傳銷商於從事多層次傳銷經營之特定目的範圍，且符合參加契約條款規定時，得向本公司蒐集其他傳銷商之個人資料。傳銷商應以書面或其他可留存紀錄並確認身分之方式向本公司提出前項申請，並應敘明蒐集之目的，倘蒐集之目的與多層次傳銷經營之特定目的無關或與參加契約條款規定不符，本公司得拒絕所為申請。



美商理想家股份有限公司台灣分公司

www.synergyworldwide.com

服務電話：(02)2507-7011